

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

1.1. Ці Загальні умови страхового продукту «Комплексне страхування майна підприємств та збитків від перерви у господарській діяльності» № 053 (далі – ЗУСП) розроблені за класами страхування 8 «Страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ», 9 «Страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (включаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна), крім подій, визначених у класі 8» та 16 «Страхування інших фінансових ризиків (крім визначених класами 14, 15)», а також відповідно до Закону України «Про страхування» № 1909-IX від 18.11.2021 р. та інших застосовних законодавчих і нормативно-правових актів України.

1.2. В цих ЗУСП застосовані такі терміни та поняття (визначення понять і термінів, що вживаються в договорі страхування):

База оцінки – комплекс методичних підходів, методів та оціночних процедур, що відповідають певному виду вартості майна. Для визначення бази оцінки враховуються мета оцінки та умови використання її результатів.

Вигодонабувач – особа (дієздатна фізична, фізична особа-підприємець або юридична), яка має право на отримання страхової виплати згідно з умовами договору страхування.

Вчинення терористичних актів та терористичної діяльності (тероризм) - застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою.

Груба необережність – вчинення дій, прямо заборонених чинним законодавством (законами, правилами, інструкціями тощо) та/або утримання від вчинення дій (бездіяльність), обов'язок виконання яких прямо передбачений чинним законодавством, якщо особа, яка вчиняє зазначені дії (бездіяльність), передбачала можливість настання страхового випадку, але легковажно розраховувала на його відвернення, або, якщо особа не передбачала можливості настання страхового випадку, хоча повинна була і могла його передбачити.

Господарська діяльність – діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, надання робіт та послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Дійсна вартість (страхова вартість) майна – вартість страхового інтересу, визначена договором страхування. Вартість майна для цілей страхування: вартість відтворення (вартість заміщення), ринкова або інша вартість майна, визначена відповідно до умов договору страхування.

Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку

здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Додаткові витрати – розумні та доцільні витрати, направлені на те, щоб запобігти зниженню суми товарообігу внаслідок настання страхового випадку, узгоджені зі Страховиком.

Документ – спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин (в тому числі, але не виключно: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні)).

Документи та/або інформація компетентних органів - будь-які офіційні носії/джерела інформації компетентних органів (довідки, роз'яснення, нормативні акти, закони, інформація компетентних органів та їх посадових осіб з офіційних сайтів, офіційних видань чи зафіксована у виданих ними письмових документах). У разі наявності суперечностей в інформації та документах, отриманих Страховиком та Страхувальником, рішення приймається на підставі відповідних роз'яснень компетентних органів у спосіб направлення Страховиком додаткових запитів.

Електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія) - візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане за допомогою сканування (фотографування) оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу та правовий статус якого засвідчено електронним цифровим підписом (кваліфікованим електронним підписом), що накладено на документ з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Загальні умови страхового продукту - внутрішній документ Страховика, визначений відповідно до частини першої статті 89 Закону України «Про страхування», з урахуванням вимог Закону України «Про страхування» та Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування, що встановлює загальні правила (умови), порядок та особливості здійснення страхування за страховим продуктом.

Застраховане майно – майно, яке належить Страхувальнику на правах власності, оренди, господарського відання, оперативного управління, щодо якого укладається договір страхування.

Заява на страхову виплату – документ, встановленої Страховиком форми, який заповнюється Страхувальником і висловлює його бажання одержати страхову виплату (страхове відшкодування).

Заява на страхування – документ, який заповнюється Страхувальником і висловлює його бажання здійснити страхування у Страховика, а також містить основну інформацію, необхідну для укладення договору страхування.

Збитки внаслідок війни (оголошеної або неоголошеної), військових (бойових) дій, збройного конфлікту - це збитки, завдані майну та населенню під час та/або внаслідок дій військових формувань (законних та незаконних) сторін збройного (воєнного, військового) конфлікту у випадку збройної агресії, збройного конфлікту, та спричинені: діями та заходами особового складу та командування збройних формувань; побудовою укріплень, інженерних споруд (окопів, траншей, дзотів, дотів тощо); веденням бою, обстрілами військових та/або цивільних об'єктів та населення; використанням та застосуванням бойової техніки, технічних засобів ведення бойових дій; озброєнням, ракетними установками, танками, бронетранспортерами, самохідними артилерійськими та ракетними установками, військовими кораблями тощо; застосуванням будь-яких засобів ведення бойових дій та зброї, в тому числі артилерійських і реактивних снарядів, ракет, торпед, бойових патронів, гранат, мін, вибухових речовин; пошкодженням майна в районах, на територіях ведення боїв та військових дій, військових, в тому числі,

антитерористичних операцій, незалежно від факту офіційного визнання чи оголошення війни, воєнного чи надзвичайного стану стороною (сторонами) збройного (військового, воєнного) конфлікту.

Змінні витрати – витрати, величина яких залежить від зміни обсягу виробництва. До змінних належать витрати на заробітну плату персоналу, величина якої залежить від зміни рівня товарообігу, витрати на сировину, матеріали, паливо, електроенергію тощо.

Інфекційна хвороба - будь-яке захворювання, яке може передаватися будь-якою речовиною або носієм від будь-якого організму до іншого організму, коли така речовина або носій містять в т. ч., але не виключно, віруси, бактерії, паразити, інші організми або їхні варіації, незалежно від того, вважаються вони живими чи ні, незалежно від способу передачі захворювання (прямого чи опосередкованого), в т. ч., але не виключно, повітряно-крапельним шляхом, через тілесні рідини, передачу з або на будь-яку поверхню предмета в твердому, рідкому чи газоподібному стані або між організмами, коли таке захворювання, речовина або носій можуть спричинити шкоду чи загрожувати життю та здоров'ю людини, або можуть спричинити пошкодження, знецінення, втрату ринкової вартості або втрату можливості використання застрахованого майна. Інфекційною хворобою є в т. ч., але не виключно, коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) та будь-яка її мутація або варіація.

Коефіцієнт відшкодування (Кв) – відношення суми постійних витрат (Пв) та прибутку до оподаткування (П) від операційної діяльності (довідково, рядок 2190 Звіту про фінансові результати, Форма № 2) до величини товарообігу (Т) за 12 місяців, що виражається такою формулою: $K_v = (P_v + P) / T$, розраховується на момент укладання договору, виходячи з показників минулого фінансового року. В будь-якому разі, коефіцієнт відшкодування не може бути більшим ніж 1,0.

Компетентні органи – державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які відповідно до чинного законодавства мають право проводити розслідування причин та обставин подій, що мають ознаки страхових випадків, та висновки (рішення, постанови, роз'яснення, акти тощо) яких є необхідними для кваліфікації заявлених подій як «страховий/нестраховий випадок» (наприклад, органи Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров'я, житлово-комунальні підприємства, відповідні органи інших держав тощо).

Копія документа - це точне відтворення документа з оригіналу на папері та/або в електронному форматі, в т. ч., але не виключно, за допомогою сканування, фотографування та/або відтворення іншим способом за допомогою технічних засобів, в т. ч., але не виключно, мобільних пристроїв, комп'ютерної техніки тощо, у випадку необхідності може бути замінений оригіналом.

Максимальний період відшкодування – це максимальний період, який Страховик бере до уваги під час розрахунку розміру страхового відшкодування щодо збитків від перерви у господарській діяльності. Такий період починається днем, наступним за закінченням дії часової франшизи, та діє зазначений у договорі проміжок часу. Страховик оплачує збитки Страхувальника тільки протягом періоду, необхідного для відновлення, налагодження або заміни пошкодженого або знищеного застрахованого майна Страхувальника, але не більше встановленого максимального періоду відшкодування. Рекомендований максимальний період відшкодування зі страхування перерви в господарській діяльності — до 12 місяців включно.

Неправдива інформація – заявлені, документовані або оголошені відомості, що не відповідають дійсним обставинам та/ або інформації про події та явища, що відбулися.

Нерухоме майно – земельна ділянка, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Оголошена або неоголошена війна, збройний конфлікт – події та збитки, що відбуваються під час оголошених чи неоголошених актів військової агресії та військового (збройного) конфлікту, також будь-який спір, що виникає між двома державами, або

ворожий збройний конфлікт між протиборчими громадянами, групами однієї нації чи держави (громадянська війна), незалежно від його тривалості, наслідків, а також факту оголошення чи заперечення однією зі сторін (сторонами) наявності стану війни, громадянської війни чи військового конфлікту.

Перерва у господарській діяльності – період часу від дати настання події, визнаної страховим випадком, до моменту відновлення, налагодження або заміни пошкодженого або знищеного застрахованого майна, що підтверджується відповідними документами (актом виконаних робіт, актом введення в експлуатацію пошкодженого застрахованого майна, іншими подібними документами, які підтверджують відновлення пошкодженого застрахованого майна), але, в будь-якому випадку, не більше максимального періоду відшкодування. Перерва у господарській діяльності вважається застрахованою лише щодо вказаної в договорі страхування господарської діяльності Страхувальника та виключно внаслідок втрати (загибелі) або пошкодження застрахованого майна.

Період відшкодування – це фактичний період, який Страховик бере до уваги під час розрахунку збитків від перерви у господарській діяльності, та який є необхідним для відновлення, налагодження або заміни пошкодженого або знищеного застрахованого майна Страхувальника. Такий період починається днем, наступним за закінченням дії часової франшизи, та закінчується днем, на який пошкоджене/втрачене внаслідок настання страхового випадку застраховане майно є відновленим, налагодженим або заміненим, але, в будь-якому випадку, не пізніше дня завершення максимального періоду відшкодування.

Постійні витрати – витрати, які Страхувальник неминуче продовжує нести навіть під час перерви у господарській діяльності внаслідок страхового випадку. Величина таких витрат не залежить від зміни рівня товарообігу, а у випадку настання страхового випадку, – відшкодування даних витрат є необхідним для продовження роботи підприємства у період перерви у господарській діяльності. До постійних витрат належать: та частина заробітної плати працівників Страхувальника, що не залежить від величини товарообігу; платежі до фондів соціального страхування та пенсійного забезпечення, інші аналогічні їм платежі, що виплачуються незалежно від результатів провадження господарської діяльності Страхувальника; плата за оренду приміщень, устаткування або іншого майна, орендованого Страхувальником для здійснення своєї господарської діяльності, якщо за умовами договору оренди або інших подібних їм договорів орендні платежі підлягають оплаті за договором незалежно від факту пошкодження або знищення орендованого майна та/або неперервності господарської діяльності; податки та збори, що виплачуються незалежно від результатів господарської діяльності Страхувальника (податки на нерухомість, земельний податок, комунальний податок, реєстраційні збори, крім зборів до недержавних асоціацій, об'єднань тощо, інші); відсотки за кредитами або іншими запозиченими коштами, крім відсотків за кредитами або іншими запозиченими коштами, які видаються з метою поповнення оборотних коштів підприємства Страхувальника.

Рухоме майно – матеріальні об'єкти, які можуть бути вільно переміщені у просторі, призначені для особистого використання, при здійсненні господарської (підприємницької) діяльності та для задоволення соціально-культурних (побутових) потреб.

Страхова виплата (страхове відшкодування) – грошові кошти, що виплачуються Страховиком у разі настання страхового випадку відповідно до умов договору страхування та/або законодавства.

Страхова сума (ліміт відповідальності) – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний провести страхову виплату у разі настання страхового випадку.

Страхове покриття – сукупність строкових, територіальних та вартісних складових страхового захисту, що надається відповідно до договору страхування..

Страховий акт – документ, що складається Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначена Страховиком, який кваліфікує подію як страховий

(нестраховий) випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і сума страхової виплати.

Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, ризик виникнення якої застрахований, з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування.

Страховий інтерес – матеріальна заінтересованість та/або потреба потенційного Страхувальника (іншої особи, визначеної у договорі страхування) у страхуванні ризиків, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням, з володінням, користуванням і розпорядженням майном, з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.

Страхова премія (страховий платіж, страховий внесок) – плата у грошовій формі за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику згідно з договором страхування.

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений строк страхового покриття.

Страховик – юридична особа, яка має право здійснювати діяльність із страхування на території України та яка приймає на себе за умовами договору страхування за певну винагороду (страховий платіж) зобов'язання відшкодувати Страхувальнику збитки, які виникли в результаті настання страхових випадків, передбачених цими ЗУСП.

Страхувальники – особи (дієздатні фізичні, юридичні або фізичні особи – підприємці), що уклали зі Страховиком договір страхування.

Страхування – правовідносини щодо захисту страхових інтересів фізичних та юридичних осіб (**страховий захист**) у разі страхування ризиків, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням, з володінням, користуванням і розпорядженням майном, з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування, за рахунок коштів фондів, що формуються через сплату Страхувальниками страхових премій (платежів, внесків), доходів від розміщення коштів таких фондів та інших доходів Страховика, отриманих згідно із законодавством.

Строк страхового покриття – період, протягом якого діє страхове покриття та в разі настання страхового випадку під час якого Страховик зобов'язаний здійснити страхову виплату (відшкодування) відповідно до умов договору страхування.

Товарообіг – чистий дохід (виручка) від реалізації товарів (послуг), що отримує Страхувальник від здійснення господарської діяльності (дохід (виручка) від реалізації товарів (послуг) за вирахуванням податків з продажу (ПДВ, акцизний збір, інші вирахування з доходу) (довідково, рядок 2000 Звіту про фінансові результати, Форма № 2) на території страхування.

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з договором страхування. Франшиза може встановлюватись як в абсолютному значенні, так і у відсотках від страхової суми та використовуватись як до загальної страхової суми, так і до страхової суми по кожному окремому об'єкту страхування, залежно від умов договору страхування.

Франшиза безумовна – Страховик вираховує розмір франшизи під час здійснення страхової виплати за кожним страховим випадком.

Франшиза умовна – Страховик не відшкодовує частину збитку, яка не перевищує розмір франшизи, але відшкодовує збитки в повному обсязі, якщо збиток перевищує розмір франшизи.

Шахрайство – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, за яке передбачена кримінальна відповідальність згідно з Кримінальним Кодексом України.

Терміни, що не обумовлені цими ЗУСП, визначаються Законом України «Про страхування» та іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України.

Якщо значення якого-небудь терміну (найменування або поняття) не обумовлено цими ЗУСП та не може бути визначено, виходячи з законодавства, то таке найменування або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

1.3. АТ «СК «АРКС» (далі – Страховик) укладає договори страхування майна підприємств від перелічених у цих ЗУСП ризиків (далі – договір страхування, договори страхування, договір, договори) на підставі цих ЗУСП.

1.4. Страхувальниками відповідно до цих ЗУСП є особи, що уклали із Страховиком договори страхування майна підприємств, яке належить їм на правах власності (володіння, користування та розпорядження), або прийняте ними в довірче управління, оренду, лізинг, заставу, на зберігання, комісію, продаж та з інших підстав, що не суперечать чинному законодавству України.

1.5. Майно може бути застраховане за договором страхування лише на користь тієї особи (Вигодонабувача), що має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього майна. Договір страхування майна, укладений за відсутності у Страхувальника (Вигодонабувача) такого інтересу в збереженні застрахованого майна, є недійсним (нікчемним) з моменту його укладення.

1.6. Призначення в договорі страхування Вигодонабувача не звільняє Страхувальника від виконання покладених на нього обов'язків за цим договором, окрім випадків, якщо ці обов'язки Страхувальника добровільно, свідомо і відповідно до чинного законодавства, цих ЗУСП та умов договору страхування виконані Вигодонабувачем.

1.7. Умови, що містяться в цих ЗУСП, можуть бути змінені (виключені або доповнені) за згодою сторін під час укладення договору страхування або до настання страхового випадку, за умови, що такі зміни не суперечать чинному законодавству.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ

2.1. **Предметом договору страхування** є передача Страхувальником за плату ризику, пов'язаного з об'єктом страхування, Страховику на умовах, визначених договором страхування.

2.2. **Об'єктом страхування** є майно на праві володіння та/або користування та/або розпорядження та/або можливі збитки чи витрати.

Для цих ЗУСП рухомим та нерухомим майном (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж), сільськогосподарська продукція) є:

2.2.1. Будівлі та приміщення (житлові, адміністративні, соціально-культурного призначення і суспільного користування, виробничі, господарчі тощо), включаючи усі їх конструктивні елементи (за виключенням внутрішнього оздоблення та скла) та інші складові частини земельної ділянки Страхувальника (Вигодонабувача), які мають постійне місцезнаходження, та невід'ємні комунікації (інженерні комунікації, які забезпечують функціонування будівель (електропроводка, труби для постачання газу, води та тепла, каналізації, вентиляційні коробки та канали, охоронна та пожежна сигналізації);

2.2.2. Внутрішнє оздоблення будівель та приміщень, а саме: внутрішня обробка стін, підлоги та стелі будівель та приміщень (включаючи обробку балконів, лоджій тощо) усіма видами штукатурних та малярних робіт, деревом, пластиком, шпалерами тощо; інші горючі елементи та покриття стін, підлоги та стелі; горючі дверні та віконні конструкції, включаючи скло; вбудовані меблі;

2.2.3. Споруди (вежі, щогли та інші виробничо-технологічні установки), включаючи усі їх конструктивні елементи та інші складові частини земельної ділянки Страхувальника (Вигодонабувача), які мають постійне місцезнаходження;

2.2.4. Інженерне і виробничо-технологічне обладнання (системи, апарати, верстати, передавальні і силові машини, інші агрегати, механізми і прилади, включаючи усі їх конструктивні елементи та комунікації, зокрема, фундамент та лінії передачі електроенергії);

2.2.5. Торгівельне обладнання;

2.2.6. Електронно-обчислювальна техніка, пристрої передавання інформації, оргтехніка (комп'ютерна техніка, офісна техніка, телефонні апарати тощо);

2.2.7. Інвентар, технологічне устаткування;

2.2.8. Меблі, офісне обладнання, предмети інтер'єру тощо;

2.2.9. Товарно-матеріальні цінності (будь-які товарні та матеріальні запаси, а саме: сировина, матеріали та напівфабрикати, необхідні для діяльності, виробництва кінцевої продукції тощо, а також запаси готової продукції);

2.2.10. Предмети особистого користування та інше майно, вказане в договорі страхування, яке належить робітникам підприємства (одяг, сумки тощо);

2.2.11. Інше майно, належним чином зазначене у договорі страхування;

2.2.12. Збитки Страхувальника, понесені внаслідок перерви у господарській діяльності.

2.3. Застраховане за договором страхування майно визначається згідно з переліком або описом, вказаним у договорі страхування, з урахуванням та в межах визначень п. 2.2 цих ЗУСП. За рішенням Страховика об'єкти страхування, що приймаються на страхування, можуть підлягати обов'язковому огляду з фотографуванням.

2.4. Договір страхування може передбачати страхування майна та збитків Страхувальника, понесених внаслідок перерви у господарській діяльності. Водночас страхування збитків від перерви в господарській діяльності можливе тільки разом зі страхуванням усього майна, необхідного для провадження господарської діяльності.

2.5. Якщо в договорі страхування не зазначено інше, будівлі, приміщення та споруди приймаються на страхування з усіма невід'ємними інженерними комунікаціями та системами відповідно до проектної та технічної документації.

2.6. Згідно з цими ЗУСП не можуть бути застраховані (якщо інше не передбачено договором страхування):

- майно, що розташоване на території Автономної Республіки Крим, населених пунктів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, територій (населених пунктів), що розташовані на лінії зіткнення, на яких ведуться (велися) бойові дії або які перебувають в оточенні (блокуванні), територій, тимчасово окупованих російською федерацією, а також місцевостей, де офіційно оголошено надзвичайний стан або загрозу стихійного лиха, які визнано зонами відчуження внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС;
- нічні клуби, дискотеки;
- об'єкти на воді (дебаркадери, ресторани, готелі на воді, причали, греблі, пристані та інше);
- ринки (будь-яке майно на території ринків);
- кіоски (малі архітектурні форми) та товари в них;
- дерев'яні будинки, що належать фізичним особам, які розташовані в курортних зонах (прибережні райони Одеської та Запорізької областей, гірські райони Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей та використовуються як комерційна нерухомість (здаються в оренду відпочивальникам, туристам);
- кавові апарати під час експлуатації;
- обладнання гірськолижних курортів, яке розташоване на відкритому повітрі (підйомники);
- рекламне обладнання просто неба (лайтбокси, бігборди та інше);
- цінні папери (акції, облігації, сертифікати, векселі тощо);

- моделі, макети, наочні посібники, зразки, форми, прототипи та виставкові примірники а також продукція, яка не застосовується в поточному виробництві тощо;
- дорогоцінні метали в природному чи обробленому вигляді, у злитках, напівфабрикатах чи готових виробах (ювелірні прикраси);
- витвори мистецтва, унікальні та антикварні речі, слайди, фотознімки, філателістичні колекції;
- хутряні вироби;
- технічні носії інформації комп'ютерних та аналогічних систем (перфокарти, магнітні стрічки, касети, диски, дискети, магнітні диски тощо), а також інформація, що міститься в них;
- лісопилки;
- картки поповнення рахунку абонентів мобільного зв'язку та інші аналогічні картки за ціною їхнього номіналу (вони можуть прийматися на страхування зі страховою сумою, що дорівнює собівартості їх виготовлення, за погодженням зі Страховиком);
- лінії електропередачі та розподільчі лінії, крім тих, що обслуговують окреме підприємство та страхуються в складі майнового комплексу цього підприємства;
- об'єкти гірничодобувної промисловості (видобуток та збагачення руди, вугілля; шахти), видобуток у відкритому просторі та підземний видобуток, у тому числі майно, що знаходиться / працює під землею;
- об'єкти, пов'язані з виробництвом/виготовленням/зберіганням/постачанням феєрверків, боєприпасів та вибухових речовин, а також горючих та вибухонебезпечних хімікатів або газів у стиснутому або рідкому вигляді, вибухові речовини;
- підприємства нафтохімічної галузі, включно з видобутком нафти та газу, родовища нафти, трубопроводи, насосні станції;
- бурове обладнання;
- товари в обігу, що зберігаються на складі Страхувальника, але не належать йому (перебувають на відповідальному зберіганні в Страхувальника);
- товари в обігу, що належать фізичним особам-приватним підприємцям, які ведуть бухгалтерію за спрощеною системою оподаткування;
- транспортні засоби, спецтехніка в експлуатації;
- земельні ділянки зі страховою сумою понад 12 мільйонів гривень (за винятком випадків, якщо земельна ділянка страхується в межах майнового комплексу);
- майно, що використовується для виробництва сірників;
- майно, яке використовується для збору та переробки сміття;
- лазні, сауни (за винятком випадків, якщо вони є частиною будівлі, що страхується (приміщення)).

2.7. Майно, зазначене у п. 2.6 цих ЗУСП, може бути об'єктом за цими ЗУСП тільки за умови, що це спеціально зазначено у договорі страхування.

2.8. Питання про прийняття того чи іншого об'єкту на страхування вирішується Страховиком в односторонньому порядку.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ (РОЗРАХУНКУ) СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

3.1. Страхова сума встановлюється за згодою сторін договору страхування в розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості), якщо інше не передбачено договором страхування. Дійсною вартістю вважається вартість майна в місці його перебування на момент (у день) укладення договору страхування або настання страхового випадку, визначена відповідно до умов договору страхування.

3.2. Дійсною вартістю відповідно до умов договору страхування може бути:

3.2.1. Поточна вартість – вартість нового майна за вирахуванням зносу;

3.2.2. Відновлювальна вартість – вартість нового майна (вартість будівництва, придбання або виготовлення) без вирахування зносу;

3.2.3. Загальна вартість (застосовується для майна, яке не може більше використовуватися за своїм призначенням) - вартість, яку очікується отримати за майно (матеріали з нього), яке вичерпало корисність відповідно до своїх первісних функцій;

3.2.4. Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем.

3.2.5. Інша вартість – вартість майна, визначена в договорі страхування за методикою оцінки іншою, ніж зазначено вище.

3.3. Суттєвою та необхідною умовою при страхуванні на підставі цих ЗУСП є те, що база оцінки при визначенні вартості майна та розміру заподіяних настанням страхового випадку збитків з метою здійснення страхової виплати, відповідає вказаній в договорі страхування дійсній вартості.

3.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, дійсною вартістю у разі страхування на підставі цих ЗУСП є поточна вартість, яка визначається:

3.4.1. Для будівель, приміщень та споруд - вартість будівництва за цінами і тарифами, що діють на момент оцінки, за вирахуванням зносу та урахуванням експлуатаційно-технічного стану;

3.4.2. Для торговельного, інженерного та виробничо-технологічного обладнання, електронно-обчислювальної техніки, пристроїв передавання інформації, оргтехніки, інвентарю, технологічного устаткування, предметів інтер'єру, меблів - вартість придбання, за цінами, що діють на момент оцінки, за вирахуванням зносу та з урахуванням експлуатаційно-технічного стану;

3.4.3. Для об'єктів у стадії незавершеного будівництва або реконструкції та внутрішнього оздоблення будівель та приміщень - за фактично здійсненими або такими, які необхідно здійснити, матеріальними і трудовими витратами на момент оцінки, виходячи з затверджених цін, норм і розцінок для даного виду робіт і витрачених матеріалів за вирахуванням зносу та урахуванням експлуатаційно-технічного стану;

3.4.4. Для товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) - вартість придбання або виготовлення ТМЦ (за основу приймається менша з вказаних сум), вигляду та якістю як застраховані, за цінами і тарифами, що діють на момент оцінки. В будь-якому випадку, дійсна вартість обмежується ціною реалізації (ринковою вартістю). Не може бути застраховано ТМЦ, які перебувають в обігу в кількості, більшій ніж середньомісячні залишки на складах, згідно з відповідними підтверджуючими документами (довідками) за кілька попередніх періодів, які складені на підставі бухгалтерського обліку. Якщо інше не передбачено договором страхування, дійсна вартість ТМЦ відповідає балансовій вартості відповідно до даних бухгалтерського обліку. Страхування ТМЦ здійснюється з урахуванням додаткових умов згідно з Додатком № 3 до цих ЗУСП.

3.5. У разі страхування майна, окрім ТМЦ, договором страхування може бути передбачено, що дійсна вартість визначається таким чином:

3.5.1. Відновлювальна вартість за умови, що знос майна становить не більше 30% (страхування на базі відновлювальної вартості);

3.5.1.1. Для будівель, приміщень, споруд та іншого нерухомого майна відновлювальна вартість - це вартість нової будівлі (приміщення, споруди або іншого нерухомого майна), включаючи витрати на проектування і загальні будівельні роботи, на момент укладення договору страхування або настання страхового випадку, без вирахування зносу;

3.5.1.2. Для іншого майна відновлювальна вартість - це вартість придбання нового аналогічного за видом і якістю майна, або вартість відновлення (виготовлення) такого майна на момент укладення договору страхування або настання страхового випадку, без вирахування зносу. При цьому, визначальною є менша з вказаних сум;

3.5.2. Загальна вартість - вартість майна, визначена згідно з п. 3.2.3 цих ЗУСП, на момент укладення договору страхування або настання страхового випадку;

3.5.3. Ринкова вартість – вартість майна, визначена згідно з п. 3.2.4 цих ЗУСП, на момент укладення договору страхування або настання страхового випадку.

3.5.4. Інша вартість – вартість майна, визначена згідно з п. 3.2.5 цих ЗУСП, на момент укладення договору страхування або настання страхового випадку.

3.6. Страхова сума встановлюється окремо по кожному застрахованому об'єкту страхування або сукупності об'єктів (групам, категоріям майна), зазначених у договорі страхування або визначених договором страхування в межах їх дійсної вартості, на підставі наданих Страхувальником документів, що підтверджують дійсну вартість майна, через експертну оцінку, або іншим способом.

3.7. Відповідність страхових сум визначених в договорі страхування дійсній вартості встановлюється окремо по кожному застрахованому об'єкту або сукупності об'єктів, вказаних в договорі страхування. Відповідальність за правильність визначення (розрахунку) страхової суми покладається на Страхувальника. Страхувальник має право переглядати розмір страхової суми за договором страхування на випадок збільшення дійсної вартості майна. Якщо дійсна вартість майна збільшується, Страхувальник повинен відповідно збільшити страхову суму та сплатити додатковий страховий платіж згідно з умовами п. 3.12 цих ЗУСП. В іншому випадку діє п. 3.11 цих ЗУСП.

3.8. Якщо договором страхування не передбачено інше, у разі, якщо Страхувальник документально не підтверджує розмір дійсної вартості по окремих застрахованих об'єктах (елементах, складових частинах майна) Страховик відшкодовує збитки, викликані їх загибеллю або пошкодженням, у межах питомої ваги цих елементів у вказаній в договорі страхування страховій сумі згідно з таблицями:

3.8.1. У разі страхування будівлі:

Елементи будівлі	Питома вага у страховій сумі, %
Фундамент	14
Стіни несучі	25
Підлога, перекриття	19
Дах, покрівля	6
Вікна, двері	11
Оздоблення	11*
Інше	14

* - питома вага оздоблення прийнята за категорією «Стандартне». Залежно від категорії оздоблення за згодою сторін можуть бути прийняті такі дані:

Категорія оздоблення	Елементи оздоблення	Ознаки	Питома вага у страховій сумі, %
Стандартне оздоблення	Стіни	Штукатурка, фарбування, паперові шпалери	10 - 15 %
	Підлога	Лінолеум, дерев'яна підлога (дошка)	
	Стеля	побілка	
	Двері	ДСП	
Поліпшене оздоблення	Стіни	Тиснені, рідкі шпалери, шпалери, які миються, декоративні панелі	20 - 40 %
	Підлога	Паркет, килимове покриття, керамічна плитка	
	Стеля	Шпалери, плитка для стелі, натяжні стелі	
	Двері	Фільонкові, масив хвойних порід, полімерні матеріали	
Євростандарт		Оздоблення, здійснене з використанням коштовних	40- 60 %

		матеріалів на індивідуальне замовлення.	
--	--	---	--

При цьому зі збільшенням питомої ваги у страховій сумі оздоблення, питома вага інших елементів будівлі відповідно пропорційно зменшується, виходячи з наведених вище даних.

3.8.2. У разі страхування внутрішнього оздоблення та інженерних систем:

Елементи внутрішнього оздоблення	Питома вага у страховій сумі, %
Підлога	34
Стеля	10
Стіни, вбудовані меблі	30
Заповнення проїомів (вікон, дверей), горючі складові вікон та дверей, включаючи скло	14
Інженерні системи	12

3.8.3. Страхувальник при укладенні договору страхування може змінити зазначені вище розміри питомої ваги страхових сум за погодженням зі Страховиком.

Якщо договором страхування не передбачено інше, вказані значення питомої ваги у відсотках від визначеної у договорі страхування страхової суми застрахованого об'єкту страхування є максимальними сумами (лімітами відповідальності Страховика) при визначенні розміру страхової виплати при повному знищенні або пошкодженні зазначених елементів.

3.9. Якщо майно прийняте на страхування на визначену частку (відсоток) від дійсної вартості майна, то всі об'єкти страхування вважаються застрахованими у тій самій частці.

3.10. Якщо страхова сума виявиться більшою дійсної вартості майна, прийнятого на страхування, договір страхування діє в тій частині страхової суми, що не перевищує дійсної вартості майна.

3.11. Якщо протягом строку дії договору страхування дійсна вартість майна збільшується, Страховик несе відповідальність за договором страхування пропорційно відношенню страхової суми, встановленої для такого майна в договорі страхування, до нової (збільшеної) дійсної вартості майна (якщо інше не передбачено договором страхування).

3.12. Страхова сума у зв'язку зі збільшенням вартості застрахованого майна під час дії договору страхування може бути збільшена на підставі заяви Страхувальника через укладання додаткової угоди до договору страхування, яка стає його невід'ємною частиною.

3.13. Якщо Страхувальнику (Вигодонабувачу) здійснена страхова виплата, то страхова сума відповідно зменшується на розмір здійсненої страхової виплати (якщо інше не передбачено договором страхування). Страхова сума вважається зменшеною з дня здійснення страхової виплати, якщо інше не передбачено договором страхування.

3.14. Страхові суми (ліміт відповідальності) можуть бути встановлені по окремих застрахованих об'єктах страхування, по окремих страхових випадках, групі страхових випадків, договору страхування у цілому.

3.15. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна). Франшиза визначається за згодою сторін під укладанні договору страхування у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. Франшиза може встановлюватись окремо по кожному застрахованому об'єкту страхування, страховому випадку (ризик). Вказана в договорі страхування франшиза застосовується під час розрахунку суми страхової виплати по кожному окремому страховому випадку. Збитками по одному страховому випадку є збитки, які мають один з одним причинно-наслідковий зв'язок протягом 72 годин. Збитки, які виникають протягом 72 годин незалежно один від одного, не вважаються збитками по одному страховому випадку і розглядаються як збитки по окремим страховим випадкам.

3.16. Якщо Страхувальник має намір застрахувати збитки від перерви в господарській діяльності, Страхувальник повинен обов'язково заповнити додаткову заяву на страхування, зазначивши звітні бухгалтерські та планові фінансові показники своєї діяльності.

3.17. Ключовими даними для визначення страхової суми та розрахунку страхового відшкодування є фактичні звітні дані за 12 місяців попереднього періоду, а також заплановані підприємством доходи та витрати майбутнього періоду. Страхова сума складається з прибутку, який передбачає отримати підприємство за максимальний період відшкодування, та постійних витрат, та не може перевищувати страхову суму за страхуванням майна.

3.18. Страхувальник за бажанням може страхувати лише свої постійні витрати на підставі отриманих зі звітних документів даних.

3.19. Для підприємств, які ведуть діяльність на кількох територіях, страхова сума, коефіцієнт відшкодування, товарообіг, прибуток та постійні витрати зазначаються для кожної території відповідно до договору страхування.

3.20. Франшиза може виражатися як у грошовому еквіваленті (безумовна франшиза), так і в календарних днях, але як правило, встановлюється в кількості календарних днів (період перерви діяльності підприємства Страхувальника, втрачений прибуток та постійні витрати, який не відшкодовуються за договором страхування). Рекомендована мінімальна кількість днів - не менше ніж 5 та може становити до 30 днів.

4. УМОВИ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ВИНЯТКИ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

4.1. За договором страхування, укладеними на підставі цих ЗУСП, можуть бути застраховані майнові інтереси Страхувальника (Вигодонабувача), пов'язані з ризиком втрати (загибелі) або пошкодження майна, яке не є предметом застави в результаті:

4.1.1. **Пожежі** – вогню, що виник поза спеціально призначеним для його розведення і підтримки місцем, або вийшов за його межі і здатний поширюватися спонтанно та довільно. Пожежа, яка виникла внаслідок протиправних дій третіх осіб (підпалу), не є страховим випадком, якщо інше не передбачено договором страхування.

Страховик також відшкодовує збитки, що виникли внаслідок впливу на застраховане майно продуктів горіння (диму, сажі, кіптяви), гарячих газів, високої температури (за умови, що такий вплив є наслідком пожежі) і заходів пожежогасіння, застосованих з метою гасіння або запобігання подальшому поширенню вогню.

4.1.2. **Вибуху** - звільнення великої кількості енергії за короткий період часу, засноване на прагненні газів або парів до розширення. Вибухи, які виникли внаслідок протиправних дій третіх осіб, не є страховим випадком, якщо інше не передбачено договором страхування.

Вибухом резервуара (казана, трубопроводу, тощо) вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуара пошкоджені в такому обсязі, що відбувається раптове вирівнювання тиску усередині і зовні резервуара. Якщо вибух усередині резервуара викликаний швидкоплинним протіканням хімічної реакції, то виниклі збитки відшкодовуються і в тому випадку, якщо стінки резервуару не ушкоджені.

4.1.3. **Удару блискавки** - впливу атмосферного електричного розряду, за якого струм блискавки протікає крізь елементи застрахованого майна і завдає термічного, механічного або електричного впливу. Удар кульової блискавки також є страховим випадком.

У разі страхування від ризиків згідно з п. 4.1.1 – п. 4.1.3 цих ЗУСП не підлягають відшкодуванню (винятки зі страхування):

а) збитки, завдані застрахованому майну внаслідок цілеспрямованого впливу на застраховане майно корисного (робочого) вогню або тепла (проведення плавки, термічного опрацювання, випалу, готування, копчення, сушіння та інших подібних процесів) з метою зміни його властивостей або з іншою метою згідно з технологічним

процесом. Цей виняток стосується також застрахованого майна, в якому або з використанням якого виникає або підтримується корисний (робочий) вогонь або тепло;

б) збитки електричним пристроям внаслідок впливу електричного струму з виникненням полум'я або без нього (наприклад, в результаті перенапруги, дефектів (порушень) в ізоляції (короткого замикання, замикання в обмотці інших подібних процесів), дефектів (недоліків або відсутності) заземлення, недостатнього контактування, недоліків вимірюючих, регулюючих та запобіжних пристроїв), якщо тільки це не стало причиною подальшого поширення вогню;

Застереження до винятків а), б):

–наслідки вказаних збитків (пожежа або вибух) для іншого застрахованого майна не виключаються;

–ці винятки не стосуються збитків, викликаних пожежею або вибухом, які сталися з іншим майном.

в) збитки в результаті самозаймання, шумування, бродіння, гниття або інших природних властивостей застрахованого майна;

г) збитки в результаті пожежі або вибуху, які викликані землетрусом, виверженням вулкану, дією підземного вогню (включаючи вогонь у вугільній шахті або нафтовій шпарі).

г') збитки, заподіяні механізмам із двигунами внутрішнього згорання при вибухах (детонаціях), що виникають у камерах згорання, а також збитки від тиску газу, який виник в розподільному пристрої електричного вимикача.

д) збитки, викликані вакуумом або розрідженням газу (зниженням тиску нижче атмосферного) в резервуарі;

е) збитки електричним пристроям від удару блискавки, за винятком випадків безпосереднього переходу розряду блискавки на застраховане майно або випадків виникнення пожежі;

е) збитки, що відбулися внаслідок проведення санкціонованих компетентними органами вибухових робіт;

ж) збитки, що відбулися внаслідок будь-яких явищ, не заснованих на прагненні пари і газів до розширення, навіть, якщо такі явища супроводжуються звуковою або ударною хвилею. Наприклад, розрив турбін або маховиків внаслідок відцентрової сили («фізичний» вибух), розрив посудини внаслідок тиску рідини або дефекту матеріалу посудини;

з) збитки, що відбулися внаслідок використання, збереження або тимчасового розміщення в межах зазначеної в договорі страхування території страхування газового устаткування та інших вибухонебезпечних предметів, матеріалів, речовин, які не є невід'ємною частиною інженерних комунікацій або процесу.

4.1.4. Стихійних лих (згідно з Настановою з метеорологічного прогнозування Українського гідрометеорологічного центру, затвердженою Наказом УкрГМЦ від 11.12.2018 р. № 234, чинним законодавством та з урахуванням визначень в цих ЗУСП), вказаних в договорі страхування та підтверджених висновком Українського гідрометеорологічного центру або Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

а) сильного вітру (бурі), шквалу, сильного шквалу, надзвичайного шквалу, шторму, урагану, смерчу;

б) повені, паводку, затоплення;

в) землетрусу, вулканічного виверження, карсту (осідання ґрунту), зсуву (оповзню), обвалу;

г) селю, лавин;

г') граду, зливи;

д) ожеледі, сильного снігопаду, сильного налипання снігу, сильної хуртовини, сильного морозу;

е) інших надзвичайних руйнівних явищ природи, якщо це передбачено договором страхування.

Для цілей визначення ризиків стихійних лих згідно з цими ЗУСП не застосовуються шкала Бофорта, шкала Фудзіти, інші шкали, застосування яких прямо не передбачено чинним законодавством України.

Не підлягають відшкодуванню:

а) збитки, що виникли внаслідок проникнення в будівлі (приміщення) дощу, снігу, граду або бруду через незачинені вікна, двері, невідремонтовану покрівлю, отвори, що утворилися внаслідок старіння або інші отвори в будинках, якщо ці отвори не виникли внаслідок бурі (сильного вітру), урагану, шторму або смерчу;

б) збитки від пошкодження застрахованого майна водою, якщо вони не викликані безпосередньо одним із перелічених в даному пункті стихійних лих. Наприклад, збитки внаслідок пошкодження майна водопровідною водою, талою, дощовою водою через протікання покрівлі. Також не підлягають відшкодуванню збитки, спричинені підйомом або підпором води, зворотним тиском води у водопровідних та каналізаційних мережах.

в) збитки, що виникли внаслідок падіння конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна, викликаного частковою руйнацією або ушкодженням внаслідок старіння (зносу) цього майна або виробничих (будівельних) дефектів;

г) збитки внаслідок будь-якого руху ґрунту, які викликані проведенням вибухових робіт, вийманням ґрунту, засипання пустот або інших земляних робіт, видобутком або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин;

ґ) збитки від руху повітряних мас у випадку, якщо швидкість вітру не перевищувала 25 м/с;

д) збитки від землетрусу у випадку, якщо при проєктуванні, будівництві та експлуатації застрахованих будинків і споруд належним чином не були враховані сейсмологічні умови;

Якщо інше не передбачено договором страхування, не підлягають відшкодуванню:

а) збитки від пошкодження або знищення вітрин, вітражів, скляних стін та інших елементів будинків із скла;

б) збитки від пошкодження або знищення закріплених на зовнішній стороні застрахованих будинків і споруд предметів, таких як: щогли, антени, відкриті електропроводи, рекламні установки, плакатні щити, захисні козирки або навіси вітрин тощо;

в) збитки, завдані рухомому майну, яке знаходиться під відкритим небом.

Визначення стихійних лих та небезпечних природних явищ і процесів, а також додаткові умови страхування вказані в Додатку № 2 до цих ЗУСП.

4.1.5. Падіння пілотованих літальних об'єктів або їхніх частин - падіння на застраховане майно літаків, вертольотів, космічних апаратів, аеростатів, дирижаблів та інших літальних апаратів, їхніх частин, уламків або їхнього вантажу (предметів із них), якщо ці літальні апарати пілотувалися людьми або в них знаходилися люди, хоча б на одному з етапів польоту;

4.1.6. Дії води - аварій водопровідних, каналізаційних, опалювальних, протипожежних (спринклерних) систем або інших гідравлічних систем, проникнення води або інших рідин із сусідніх помешкань (які не належать Страхувальнику), раптових (не викликаних необхідністю їхнього вмикання) спрацьовувань протипожежних (спринклерних) систем.

Застереження: збитки від раптового (не викликаного необхідністю її вмикання) спрацьовування протипожежної (спринклерної) системи (установки) відшкодовуються за умови, що вони не були наслідком:

- випробувань навантажень зі зміною тиску;
- високої температури внаслідок пожежі;
- ремонту або реконструкції будівель (приміщень), споруд;
- ремонту, монтажу, демонтажу, зміни конструкції протипожежної (спринклерної) системи (установки);

- будівельних дефектів або дефектів самої протипожежної (спринклерної) системи (установки), про які було відомо або повинно було бути відомо Страхувальнику до настання страхового випадку;

Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик також відшкодовує (за умови страхування будівель (приміщень), включаючи невід'ємні комунікації):

4.1.6.1. Всередині застрахованих будівель (приміщень):

- збитки (включаючи витрати на допоміжні роботи та розморожування (відтавання)) від розриву або замерзання труб систем водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення;

- збитки (включаючи витрати на допоміжні роботи та розморожування (відтавання)) від замерзання басейнів, санвузлів, водопровідних кранів, гідрометрів, опалювальних батарей, парових котлів, бойлерів, установок водяного та парового опалення, спринклерних або зрошувальних установок;

4.1.6.2. Поза застрахованими будівлями (приміщеннями):

- збитки, викликані розривом труб або замерзанням (включаючи витрати на допоміжні роботи та розморожування (відтавання)) на вхідних трубопроводах і на трубопроводах водяного та парового опалення, якщо ці труби служать для водопостачання застрахованої будівлі і знаходяться на застрахованій земельній ділянці.

Зауваження: якщо інше не передбачено договором страхування, при необхідності заміни труб по кожному окремому страховому випадку відшкодовуються витрати, що не перевищують вартість заміни двох погонних метрів ушкодженої ділянки труб.

Не підлягають відшкодуванню збитки:

а) від пошкодження застрахованого майна водою, якщо вони сталися не внаслідок перелічених у цьому пункті причин (наприклад, ушкодження внаслідок: атмосферних опадів, повені, паводку, затоплення, підвищення рівня ґрунтових вод, осідання ґрунту, оповзню);

б) недобудованим (не прийнятим в експлуатацію) будинкам, спорудам, приміщенням, а також застрахованому майну, яке в них перебуває;

в) від впливу водяної пари, конденсату, випрівання, води зі спринклерних установок (окрім випадків раптових, не викликаних необхідністю їх вмикання, спрацьовувань) або зрошувальних установок;

г) внаслідок витікання рідини в результаті застосування фізичної сили людини (перекидання резервуарів та таке інше), а також від пошкодження рідиною, що використовується для прибирання, чищення або миття;

ґ) внаслідок підвищеної вологості усередині помешкання (цвіль, грибок тощо);

д) внаслідок пошкодження товарів, що зберігаються на складі в підвальних або заглиблених помешканнях на відстані, меншій ніж 10 см від поверхні підлоги, якщо інші умови не передбачені договором страхування;

е) внаслідок ушкодження трубопроводів поза застрахованими будівлями (приміщеннями), окрім випадків, коли такі збитки відшкодовуються згідно з умовами пункту 4.1.6.2 цих ЗУСП;

є) внаслідок термічного розширення (стиску) рідин (пари) внаслідок їх нагрівання (охолодження), якщо гідравлічні системи не обладнані захисними клапанами або розширювальними баками;

ж) внаслідок природного зносу, корозії або іржавіння систем.

Застереження: Страховик відшкодовує збитки внаслідок вказаних в цьому пункті подій лише за умови, що Страхувальник дотримується та виконує такі умови (або забезпечує їх виконання):

- підтримує в належному справному стані труби, що знаходяться на території страхування, і з'єднані з ними апарати і прилади систем водопостачання, каналізації та опалення;

- виконує вимоги вповноважених органів, експертів та (або) особливих умов експлуатації щодо необхідності встановлення додаткового устаткування, внесення змін

у систему водопостачання, каналізації та опалення (у тому числі з метою захисту від замерзання);

- перекриває (ізолює), якщо це можливо, системи водопостачання, каналізації та опалення, включаючи апарати і прилади, безпосередньо з'єднані з цими системами в будинках (їх частинах), установках (у тому числі промисловому обладнанні), що не використовуються, або звільняє їх від води.

4.1.7. Стороннього впливу:

а) безпосереднього наїзду на застраховане майно наземних транспортних засобів або саморушних машин;

б) безпосереднього впливу на застраховане майно водних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруджень;

в) падіння на застраховане майно дерев та впливу інших об'єктів, передбачених договором страхування;

г) безпосередньої дії ударної хвилі надзвукового літака.

Не підлягають відшкодуванню збитки:

а) заподіяні транспортними засобами, які експлуатуються Страхувальником, користувачами застрахованих будівель (споруд) або їх працівниками;

б) заподіяні Страхувальнику внаслідок знищення або пошкодження огорожень, покриття доріг та інших транспортних шляхів.

4.1.8. Задимлення – безпосередньої дії диму, який раптово вирвався із розташованих на території страхування вогневих або опалювальних установок, а також установок для кип'ятіння та сушіння.

Не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок тривалої дії диму.

4.1.9. Протиправних дій третіх осіб - зникнення, знищення або пошкодження застрахованого майна в результаті виключно таких дій, вчинених з проникненням у приміщення чи інше сховище: крадіжки зі зломом, відкритого викрадення майна (грабежу), нападу з метою заволодіння майном, поєданого з насильством (розбій). Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене через підпал або іншим способом.

Застереження: якщо інше не передбачено договором страхування, злом – це проникнення, пов'язане з доступом до майна таємно, із застосуванням зусилля. При цьому зусилля з метою проникнення у приміщення чи інше сховище може полягати у застосуванні зловмисником технічних засобів, пошкодженні сховища або охоронних засобів (наприклад, відкриття сховища відмичкою, проломом у стіні, покрівлі, підкоп під приміщення, пошкодження вікон, дверей тощо).

Не підлягають відшкодуванню збитки:

а) внаслідок шахрайства з боку Страхувальника (Вигодонабувача), його працівників чи представників або інших осіб, допущених до користування застрахованим майном з боку третіх осіб;

б) пов'язані з нанесенням на застраховане майно малюнків, написів, приклеюванням паперової, плівкової та іншої поліграфічної продукції (оголошення, реклама, плакати, листівки і т.д.), інших подібних дій;

в) що виникли внаслідок несприятливого постійного впливу повітря, вологи, температури, процесу розпаду матеріалів (помутніння фарб, іржавіння, окислювання, тощо);

г) що виникли внаслідок пошкодження зовнішнього оздоблення рослинами та (або) тваринами;

г) які є наслідком навмисних дій співробітників Страхувальника або третіх осіб, що працюють на території Страхувальника;

д) внаслідок необережності або ненавмисних дій третіх осіб;

е) якщо застраховане майно було під охороною спеціальних систем захисту і така система не була включена, в тому числі в зв'язку з її несправністю, за винятком випадків, якщо система охорони була виведена з ладу зловмисником.

Застереження: якщо тільки це окремо не обумовлено в договорі страхування, страхування на умовах, зазначених в цьому пункті, не поширюється на:

- касові та аналогічні ним апарати;
- торгові, розмінні та аналогічні автомати з пристроями для прийому (видачі) монет, паперових грошей, жетонів і інших замінників грошей, включаючи їхній вміст.

4.1.10. Розбиття шибок, вітрин і інших подібних споруджень - випадкового розбиття або розбиття в результаті навмисних дій третіх осіб:

а) пошкодження або знищення вітрин, вітражів, скляних стін, віконного і дверного скла, вказаних в договорі страхування, а також віконних і дверних рам або інших обрамлень, у яких закріплене таке скло;

б) пошкодження або загибелі закріплених на зовнішній стороні будинків і споруджень щогл, антен, відкритих електропроводів, світлових рекламних установок і щитів, захисних козирків або навісів вітрин, тощо.

Не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли внаслідок:

а) видалення або демонтажу скла або деталей із скла з віконних рам або з інших місць їх постійного кріплення, будь-якого переміщення (перевезення, перенесення) скла або деталей із скла;

б) пошкодження поверхні скла і виробів зі скла (подряпини або відколи, розпилення фарби і таке інше).

в) відігрівання скла або іншого термічного впливу на скло;

г) розбиття переносних дзеркал, пустотілого (дутого) скла й освітлювальної арматури усіх видів, лампочок розжарювання.

4.1.11. Зовнішнього фізичного впливу інших випадкових, раптових та непередбачуваних подій, якщо такі події не є винятками зі страхових випадків згідно з умовами цих ЗУСП та договору страхування.

4.2. За особливими (додатковими) умовами здійснюється:

4.2.1. Страхування майна від полумок (Додаток № 1 до цих ЗУСП);

4.2.2. Страхування товарів в обігу (товарних запасів) (Додаток № 3 до цих ЗУСП);

4.2.3. Страхування майна у холодильних камерах (Додаток № 4 до цих ЗУСП);

4.2.4. Страхування готівки у касах, сейфах та банківських сховищах (Додаток № 5 до цих ЗУСП);

4.2.5. Страхування особистого майна персоналу (Додаток № 6 до цих ЗУСП).

4.3. Договір страхування може бути укладений за сукупністю або у будь-якій комбінації усіх вищезгаданих страхових ризиків.

4.4. За договором страхування, укладеними на підставі цих ЗУСП, та відповідно до Постанови НБУ від 30.06.2016 р. № 351 «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» можуть бути застраховані майнові інтереси Страхувальника (Вигодонабувача), пов'язані з ризиком втрати (загибелі) або пошкодження майна, яке є предметом застави, в результаті:

4.4.1. Стихійних лих [землетрус, зсув, обвал, осип, осідання земної поверхні, карстове провалля, ерозія ґрунту, каменепад, зливи, град, сильний снігопад, тиск снігу, що виник внаслідок сильного снігопаду, сильний мороз, сильна спека, сильний вітер, включаючи шквали і смерчі, сильні пилові бурі, сильне налипання снігу, високий рівень води (водопілля, повінь), підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод), сходження снігової лавини, сіль, сильний туман, вітрогін, вітролом, удар блискавки, падіння дерев]. Для цілей визначення ризиків стихійних лих згідно з цими ЗУСП не застосовуються шкала Бофорта, шкала Фудзіти, інші шкали, застосування яких прямо не передбачено чинним законодавством України;

4.4.2. Пожежі;

4.4.3. Вибуху;

4.4.4. Пошкодження димом;

4.4.5. Проведення робіт, пов'язаних з будівництвом / реконструкцією об'єктів нерухомості, розміщених поряд із застрахованим майном, або сусідніх приміщень, які не належать Страхувальнику;

4.4.6. Падіння пілотованих літальних об'єктів, їхніх частин, вантажу та багажу, що ними перевозяться, а також розливання палива;

4.4.7. Зіткнення із застрахованим майном або наїзд на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням чи без керування людини та використовують для пересування будь-який вид енергії;

4.4.8. Аварії у системах тепло-, водо-, газопостачання, в електричних мережах, виробничі аварії (включаючи викиди перегрітих мас, розповсюдження хвилі токсичних газів і парів, витікання агресивних речовин);

4.4.9. Падіння стовпів, щогл освітлення, інших конструкцій, за винятком тих випадків, що виникли внаслідок їх неправильної установки або монтажу;

4.4.10. Протиправних дій третіх осіб [хуліганство, крадіжка, грабіж, розбій, умисне знищення або пошкодження майна (включаючи вандалізм, підпал, підрив)], за винятком зазначених дій, що сталися під час громадянської війни, народного хвилювання, страйку або внаслідок терористичного акту;

4.4.11. Впливу води та/або інших рідин у разі виникнення аварії (включаючи пошкодження, розрив, замерзання) систем водопостачання, каналізації, опалювальних систем і систем пожежогасіння та/або проникнення води та/або інших рідин із сусідніх приміщень, що сталися внаслідок: розриву або замерзання систем водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення, включаючи водопостачальні крани, гідрометри, опалювальні батареї, парові котли, бойлерні, обладнання водяного та парового опалення, системи пожежогасіння; раптового пошкодження, розриву або замерзання безпосередньо з'єднаних із системами водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення кранів, вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів.

4.5. У разі страхування збитків від перерви у господарській діяльності страховим випадком є перерва у господарській діяльності Страхувальника, що відбулася внаслідок заподіяння майнового збитку застрахованому за договором страхування майну внаслідок настання будь-якого зі страхових ризиків, передбачених договором. При цьому мають виконуватися такі умови:

- майновий збиток було завдано застрахованому майну, необхідному для здійснення господарської діяльності;

- в результаті перерви у господарській діяльності Страхувальник недоотримав очікуваний прибуток або поніс додаткові витрати щодо запобігання або зменшення розміру можливих збитків від перерви у господарській діяльності і це є прямим наслідком втрати (пошкодження) застрахованого майна;

- період перерви у господарській діяльності перевищив часову франшизу, передбачену умовами договору страхування.

4.6. В обсяг страхових зобов'язань Страховика за договором страхування можуть бути включені витрати Страхувальника на заходи, спрямовані на зменшення збитків у разі настання страхового випадку. Вживаючи такі заходи, Страхувальник повинен дотримуватися вказівок Страховика, якщо вони повідомлені Страхувальнику. Витрати на такі заходи, якщо вони були необхідні або були зроблені для виконання вказівок Страховика, повинні бути відшкодовані Страховиком навіть якщо відповідні заходи виявилися безуспішними. Відшкодування витрат на заходи, спрямовані на зменшення збитків, та відшкодування збитків застрахованому майну в сумі не можуть перевищувати відповідної страхової суми по кожній погодженій в договорі страхування позиції (одиниці застрахованого майна).

Не відшкодовуються витрати на оплату праці пожежників та інших служб, які надали допомогу при гасінні пожежі на суспільних засадах (безоплатній основі).

4.7. Договором страхування може бути передбачено обов'язок Страховика відшкодувати наступні витрати в результаті страхового випадку (за умови, що такі витрати не відшкодовуються іншою установою відповідно до законодавства України):

- а) витрати на розчистку місця, де був спричинений збиток, включаючи витрати на злам не пошкоджених частин застрахованого майна;

б) витрати на транспортування сміття, яке залишилось після страхового випадку, до найближчого місця складування, а також витрати на захоронення (утилізацію) або знищення сміття (витрати на розчистку та злам);

в) витрати, які виникають внаслідок необхідності переміщення, зміни або захисту майна, зроблені з метою відновлення застрахованого майна (витрати на переміщення та захист). Витратами на переміщення та захист, зокрема, вважаються витрати на демонтаж та установку станків, на злам або відновлення частин будівель, на розширення отворів.

Вказані витрати відшкодовуються Страховиком тільки у випадку, якщо це прямо передбачено договором страхування у порядку та в межах лімітів, визначених договором страхування.

4.8. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:

4.8.1. Ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;

4.8.2. Дій (бездіяльності) Страхувальника (Вигодонабувача), його представників або робітників, що спричинили настання страхового випадку: невиконання, порушення чинних норм і розпоряджень органів відомчого і державного пожежного нагляду, встановлених особливих умов збереження вогнебезпечних і вибухонебезпечних речовин та предметів або інших особливих умов експлуатації, визначених для відповідних категорій майна; невжиття заходів для попередження можливої загибелі або ушкодження застрахованого майна, зокрема, незабезпечення застрахованого майна або об'єкту, де розташоване застраховане майно, системами протипожежного захисту, пожежними насосами тощо, безперебійним та/або додатковим джерелом живлення, встановленим відповідно до правил пожежної безпеки України;

4.8.3. Дій Страхувальника (Вигодонабувача), його робітників або представників в стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин;

4.8.4. Вчинення Страхувальником (Вигодонабувачем), його представниками або працівниками злочину;

4.8.5. Дефектів і недоліків застрахованого майна, що були відомі Страхувальнику до настання страхового випадку, але про які не було повідомлено Страховику;

4.8.6. Самозаймання, шумування, гниття, усушки або інших природних властивостей матеріалів, з яких складається застраховане майно, якщо інше не передбачено договором страхування;

4.8.7. Розкрадання майна під час страхового випадку, не застрахованого за ризиком втрати майна в результаті протиправних дій третіх осіб;

4.8.8. Обвалу будинків (споруд) або їхніх частин через похибки проєктувальників та/або будівельників або через старіння (знос);

4.8.9. Дії ризиків, передбачених п. 4.1, п. 4.4 цих ЗУСП, якщо застрахована нерухомість не відповідала чинним будівельним нормам та стандартам;

4.8.10. Таємного (не підтвердженого документами відповідних компетентних органів) зникнення застрахованого майна.

4.9. Якщо інше не передбачено договором, не визнаються страховими випадками збитки, що сталися під час (або на території) або внаслідок оголошеної або неоголошеної війни, збройного конфлікту, військових та бойових дій, дій будь-яких законних чи незаконних військових, воєнізованих, збройних формувань, бандитизму, диверсії, найманства, повстання, революції, заколоту, путчу, бунту, дій, спрямованих на зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, громадянських (масових) заворушень, інших масових порушень громадського порядку, самоуправства, вчинення терористичних актів, здійснення терористичної діяльності, проведення антитерористичних операцій, встановлення воєнного стану або надзвичайного стану в країні, народних хвилювань усякого роду або страйків, локаутів, блокад, конфіскації, націоналізації, примусового вилучення, реквізиції, арешту, пошкодження або знищення об'єкта страхування за розпорядженням існуючого де-юре або де-факто уряду (невизнаного, самопроголошеного, фактичного) або будь-якого органу влади, дій та розпоряджень

самопроголошених (не передбачених законодавством України) органів влади та незаконних збройних чи воєнізованих формувань, дій по контролю, попередженню та боротьбі з наслідками подій, зазначених в цьому пункті ЗУСП, впливу будь-якої зброї (вогнепальної стрілецької зброї, мін, бомб, снарядів, ракет тощо), покинутих знарядь війни (зброї та боєприпасів), впливу вибухових речовин та/або пристроїв;

4.9.1. Не підлягають відшкодуванню збитки, пов'язані з розкраданням чи будь-яким зникненням майна, мародерством та іншими подібними діями під час, внаслідок та після зазначених в п. 4.9 цих ЗУСП подій.

4.10. Не визнаються страховим випадком будь-яка шкода, збитки або витрати будь-якого походження, які спричинені (прямо або опосередковано), пов'язані та виникають (одночасно або в будь-якій іншій послідовності) з інфекційною хворобою чи фактичною або передбачуваною загрозою інфекційної хвороби, незважаючи на будь-яку причину чи події, що призвели до цього.

4.11. У разі страхування згідно з умовами цих ЗУСП не відшкодовуються непрямі збитки, завдані страховим випадком, наприклад, упущена вигода, моральна шкода тощо.

4.12. Не підлягають відшкодуванню збитки, що сталися внаслідок впливу будь-яких вибухових матеріалів (вибухових пристроїв промислового, саморобного та/або кустарного виготовлення, вибухових речовин, засобів їх ініціювання, виробів та пристроїв, які містять вибухові речовини тощо).

4.13. У разі страхування перерви у господарській діяльності Страховик не несе відповідальності:

4.13.1. За збитки, пов'язані з тим, що під час перерви у господарській діяльності наступають події, що носять надзвичайний характер (форс мажор) і збільшують період перерви у господарській діяльності. До таких подій належать: оголошена або неоголошена війна, збройний конфлікт, військові та бойові дії, дії будь-яких законних чи незаконних військових, воєнізованих, збройних формувань, бандитизм, диверсія, найманство, повстання, революція, заколот, путч, бунт, дії, спрямовані на зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, громадянські (масові) заворушення, інші масові порушення громадського порядку, самоуправство, вчинення терористичних актів, здійснення терористичної діяльності, проведення антитерористичних операцій, встановлення воєнного стану або надзвичайного стану в країні, народні хвилювання усякого роду або страйки, локаут, блокади, конфіскація, націоналізація, примусове вилучення, реквізиція, арешт, пошкодження або знищення об'єкта страхування за розпорядженням існуючого де-юре або де-факто уряду (невизнаного, самопроголошеного, фактичного) або будь-якого органу влади, дії та розпорядження самопроголошених (не передбачених законодавством України) органів влади та незаконних збройних чи воєнізованих формувань, дії по контролю, попередженню та боротьбі з наслідками подій, зазначених в цьому пункті Договору, вплив будь-якої зброї (стрілецької вогнепальної зброї, мін, бомб, снарядів, ракет тощо), покинутих знарядь війни (зброї та боєприпасів). Не підлягають відшкодуванню збитки, пов'язані з розкраданням чи будь-яким зникненням об'єкта страхування, мародерством та іншими подібними діями під час, внаслідок та після зазначених в цьому пункті Договору подій.

4.13.2. За збільшення розміру збитків у вигляді недоотриманого прибутку в зв'язку з розширенням або оновленням господарської діяльності під час відновлення застрахованого майна, в порівнянні з його станом безпосередньо перед настанням страхового випадку (якщо Страхувальник заздалегідь не попередив Страховика про такі зміни, та якщо сторонами не було досягнуто попередньої згоди щодо відшкодування з огляду на розширену та оновлену господарську діяльність);

4.13.3. За збитки внаслідок затримки у відновленні застрахованого майна або поновленні господарської діяльності через навмисні дії Страхувальника, спрямовані на таке затримання, а також через грубу необережність Страхувальника та/або його представників, підрядних організацій, що залучені Страхувальником для відновлення пошкодженого застрахованого майна та/або їх представників;

4.13.4. За збитки внаслідок затримки у відновленні майна або поновленні господарської діяльності в зв'язку з накладенням яких-небудь обмежень стосовно відновлювальних робіт або господарської діяльності Страхувальника з боку органів влади України та/або міжнародних організацій;

4.13.5. За збитки внаслідок надзвичайної затримки у відновленні і поновленні господарської діяльності, пов'язані із вирішенням спорів, веденням справ у суді, з'ясуванням відносин власності, оренди або найму майна тощо;

4.13.6. За збитки, які виникли внаслідок того, що Страхувальник після виплати страхового відшкодування не зміг своєчасно відновити пошкоджене або замінити загибле або втрачене в результаті настання страхового випадку майно або своєчасно прийняти всі необхідні заходи для поновлення господарської діяльності у зв'язку з відсутністю або нестачею коштів, за умови, що Страховик здійснив виплату страхового відшкодування за ризиками пошкодження майна.

4.14. Ризик перерви у господарській діяльності не покривається та Страховик не несе відповідальності, якщо перерва у господарській діяльності виникла внаслідок втрати (загибелі) або пошкодження наступного майна, яке не відноситься до майна, необхідного для здійснення господарської діяльності:

- готівка в національній та іноземній валюті;
- акції, облігації та інші цінні папери;
- плани, креслення, схеми;
- технічні носії інформації;
- об'єкти зовнішньої реклами;
- бурове, гірськолижне обладнання;
- витвори мистецтва, антикваріат, фотознімки, колекції тощо;
- моделі, макети, зразки, виставкові екземпляри;
- дорогоцінні метали в будь-якому вигляді;
- карти поповнення рахунку мобільного зв'язку тощо;
- документи бухгалтерського обліку, будь-які інші документи на паперових і електронних носіях.

4.15. Страховик не несе відповідальності та не відшкодовує будь-які інші витрати чи збитки Страхувальника, які не зазначені в цьому Договорі, а також:

а) податки на продаж, з обороту й аналогічні їм податки і збори з капіталу й основних фондів;

б) витрати по придбанню сировини, палива, електроенергії, комплектуючих виробів, напівфабрикатів і матеріалів, що використовуються для виробничої діяльності;

в) ліцензійні й авторські винагороди та інші платежі, що виплачуються на основі обороту або обсягу продажів, а також винагороди винахідникам;

г) витрати по перевезенню товарів, що відправляються Страхувальником, і пов'язані з ними витрати;

ґ) витрати на рекламу, інформаційно-консультаційні послуги, дослідження, інноваційні розробки тощо;

д) витрати за операціями, що не мають безпосереднього стосунку до застрахованої господарської діяльності Страхувальника (операції з цінними паперами, корпоративними правами, земельними ділянками, нерухомістю, із вільними коштами або капіталами, а також прибуток від таких операцій);

е) штрафи, пені або інші штрафні санкції в грошовій формі, які Страхувальник відповідно до укладених ним договорів зобов'язаний оплачувати за невиконання своїх договірних зобов'язань (не поставки в термін, затримка у виготовленні товару, наданні послуг або інших подібних зобов'язань).

4.16. Страховик не відшкодовує будь-які збитки, спричинені повною та/або частковою відсутністю, перериванням, припиненням, відключеннями, перевищенням (зменшенням) понад допустимі значення, обмеженням чи нестабільністю електро-, тепло-, газо- та/або водопостачання, водовідведення, а також інших комунальних, інженерних та/або енергетичних мереж і систем, якщо такі обставини прямо або

опосередковано пов'язані з воєнними (бойовими) діями, збройною агресією, воєнним станом, терористичними актами, обстрілами, диверсіями або будь-якими їх наслідками, включаючи пошкодження, знищення, невідновлення або відновлення у недостатньому обсязі таких систем, влучання чи пошкодження засобами зброї та/або діями/наслідками роботи засобів протиповітряної та/або протиракетної оборони, а також рішення органів державної влади чи операторів мереж. Також не відшкодовуються збитки, що настали безпосередньо після або у зв'язку з такими обставинами, незалежно від місця їх виникнення.

4.17. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші страхові ризики та умови страхового покриття.

5. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. СТРАХОВІ ТАРИФИ.

5.1. Страховий платіж встановлюється, виходячи з розміру страхової суми, строку страхового покриття і страхового тарифу за відповідним ризиком та об'єктом страхування.

5.2. Страховик під час визначення розміру страхового платежу, що підлягає сплаті за договором страхування, застосовує розраховані ним базові страхові тарифи, що визначають страховий платіж залежно від виду майна, прийнятого на страхування, страхового ризику, строку страхового покриття. Базові страхові тарифи (для строку страхування - 1 рік) наведені в Додатку № 7 до цих ЗУСП.

5.3. Страховик може під час визначення розміру страхового платежу використовувати коефіцієнти до базових страхових тарифів, залежно від умов конкретного договору страхування та факторів ризику: оснащеності застрахованого приміщення, його вогнестійкості, технічних особливостей об'єкта страхування, поверховості будинків, наявності засобів пожежогасіння, віддаленості від найближчого поста пожежної служби, аварійних і ремонтних служб, наявності засобів охорони, географічного положення та інших факторів, що впливають на ступінь страхового ризику.

5.4. Під час укладення договору страхування на строк, менший ніж один рік, страховий платіж становить таку частину від суми річного страхового платежу:

Строк дії договору страхування (в місяцях)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страховий платіж в % від річного страхового платежу										
30	35	45	50	55	65	70	80	85	90	95

5.5. Якщо укладається договір страхування на строк, більший ніж один рік, страховий платіж за договором страхування встановлюється як сума страхових платежів за кожний рік. Якщо строк страхування встановлюється як рік (декілька років) і місяць (декілька місяців), то страховий платіж за місяць (декілька місяців) визначається як пропорційна частина страхового платежу за рік.

5.6. Страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний.

5.7. Страховий платіж сплачується одноразово або частинами в порядку, встановленому договором страхування.

6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, СТРОК, ПЕРІОД СТРАХУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

6.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву на страхування за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. Під час укладання договору страхування Страховик має право звернутися до Страхувальника із запитом на надання балансу або довідки про фінансовий стан, підтверджених аудитором (аудиторською фірмою), інших документів та інформації, необхідних для оцінки страхового ризику.

6.2. Під час укладення договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховика про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення ступеня страхового ризику щодо прийнятого на страхування майна.

6.3. Під час укладення договору страхування між Страхувальником і Страховиком повинно бути досягнуто згоди щодо таких істотних умов:

- а) про об'єкт страхування;
- б) про характер подій, на випадок настання яких здійснюється страхування (страхових випадків);
- в) про розміри страхових сум;
- г) про строк дії договору страхування та територію дії страхового покриття;
- д) про страхові тарифи, розміри страхових платежів та строки їх сплати;
- е) про порядок зміни і припинення дії договору страхування;
- є) про умови здійснення страхової виплати, причини відмови у страховій виплаті;
- ж) про права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору страхування;
- з) про інші умови за згодою сторін.

6.4. Договір страхування може бути укладений сторонами на строк до одного року, на рік і більше одного року. Періодом страхування є строк дії, зазначений в договорі страхування.

6.5. Продовження строку дії договору страхування не передбачено, якщо інше не погоджено сторонами договору.

6.6. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. Дія договору страхування припиняється о 24 годині дня, що зазначений у договорі страхування як дата закінчення строку дії договору страхування, а також у випадках, передбачених розділом 8 цих ЗУСП.

6.7. У разі ненадходження або надходження не в повному обсязі на рахунок Страховика страхового платежу (першої частини страхового платежу) в сумі, визначеній договором страхування, договір вважається таким, що не набув чинності.

6.8. У разі ненадходження або надходження не в повному обсязі на рахунок Страховика чергової та кожної наступної частини страхового платежу в сумі та до терміну відповідно до договору страхування, відповідальність Страховика за договором страхування припиняється з 00-00 годин дня, наступного за днем, зазначеним в договорі страхування як дата граничного строку сплати відповідної чергової частини страхового платежу, сплата якої прострочена.

6.9. У разі надходження простроченої відповідної частини страхового платежу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати граничного терміну сплати відповідної чергової частини страхового платежу, сплата якої прострочена, відповідальність Страховика за договором страхування поновлюється з 00-00 годин дня, наступного за днем надходження простроченої відповідної частини страхового платежу. Водночас строк закінчення періоду страхування, за який страховий платіж сплачено із затримкою, залишається незмінним та страховий платіж перерахунку не підлягає.

6.10. У разі надходження простроченої відповідної частини страхового платежу в строк, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів, з дати граничного строку сплати відповідної чергової частини страхового платежу, або ненадходження чи надходження не в повному обсязі простроченої відповідної частини страхового платежу, договір страхування вважається таким, що припинив дію з 00-00 годин дня, наступного за днем, зазначеним в договорі страхування як дата граничного строку сплати відповідної чергової частини страхового платежу, сплата якої прострочена.

6.11. Не вважаються та не визнаються страховими випадками будь-які події, які сталися в період припинення відповідальності Страховика.

6.12. Страховий захист діє протягом усього строку дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.

6.13. Договір страхування, який укладено за цими ЗУСП, діє тільки на території, що вказана у договорі страхування (території страхування), при цьому територією

страхування нерухомого майна є його фактичне місцезнаходження, а територією страхування рухомого майна є вказані у договорі страхування будівлі, склади та приміщення або ділянки, в яких зберігається застраховане майно. Це застереження не розповсюджується на майно, яке зазнало пошкоджень під час евакуації з місця страхової події з метою його врятування. Якщо територія страхування рухомого майна змінюється, то Страхувальник повинен попередити Страховика не пізніше трьох діб після моменту зміни фактичного місцезнаходження застрахованого майна.

6.14. Договір страхування укладається виключно в письмовій формі з дотриманням вимог Цивільного кодексу України, встановлених до письмової форми правочину, у формі паперового документа або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», або в порядку, передбаченому законодавством про електронну комерцію.

6.15. У разі недотримання письмової форми договір страхування є нікчемним.

6.16. Під час переходу прав на застраховане майно від особи, в інтересах якої було укладено договір страхування, до іншої особи, права та обов'язки за цим договором переходять до особи, до якої перейшли права на майно, за винятком випадків примусового вилучення майна відповідно до чинного законодавства України, за умови внесення відповідних змін до договору страхування.

6.17. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний протягом 24 годин, якщо інше не передбачено договором страхування, повідомити Страховика про перехід прав на застраховане майно до іншої особи. Права і обов'язки страхувальника можуть перейти до іншої фізичної чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Страховик має право:

7.1.1. Перевіряти стан застрахованого майна на відповідність умовам, що зазначені у заяві на страхування, або повідомлені Страхувальником іншим способом;

7.1.2. Перевіряти виконання Страхувальником (Вигодонабувачем) вимог цих ЗУСП і договору страхування;

7.1.3. Направляти запити в Компетентні органи з питань, пов'язаних з розслідуванням причин і визначенням розміру заподіяного збитку;

7.1.4. Брати участь у зберіганні і рятуванні застрахованого майна, а також давати інструкції, спрямовані на зменшення збитку, що є обов'язковими для Страхувальника (Вигодонабувача);

7.1.5. Здійснити огляд ушкодженого майна, як тільки про це йому стало відомо, провести власне розслідування щодо з'ясування причин та розміру збитку;

7.1.6. Вимагати від Вигодонабувача виконання обов'язків за договором страхування, включаючи обов'язки, що лежать на Страхувальнику, але не виконані ним, у разі пред'явлення Вигодонабувачем вимоги про страхову виплату;

7.1.7. Під час повідомлення про обставини, що спричиняють збільшення страхового ризику, внести зміни до договору страхування через укладання додаткової угоди до договору страхування;

7.1.8. Відстрочити прийняття рішення по заявленій події в порядку, передбаченому цими ЗУСП та договором страхування;

7.1.9. Висунути (у межах фактично сплаченої Страхувальнику суми страхової виплати) позов до осіб, винних у страховому випадку, з метою отримання від них компенсації за заподіяні збитки;

7.1.10. Відмовити у здійсненні страхової виплати згідно з чинним законодавством України та цих ЗУСП;

7.1.11. У випадку сплати страхового платежу за договором частинами, Страховик має право здійснити страхову виплату за вирахуванням різниці між повним та фактично сплаченим за договором страховим платежем;

7.1.12. Припинити дію договору страхування відповідно до цих ЗУСП і законодавства України;

7.1.13. Призначити незалежних аудиторів та/або консультантів як своїх представників для аналізу господарської діяльності Страхувальника з метою з'ясування причин та розміру збитку;

7.1.14. Вимагати пред'явлення відновленого після події, заявленої як страховий випадок, майна або документів, які підтверджують понесені Страхувальником витрати на відновлення майна після події, заявленої як страховий випадок, з метою підтвердження факту усунення наслідків страхового випадку. В разі відмови Страхувальника виконати цю вимогу Страховик має право відмовити у страховій виплаті, якщо Страхувальником за страховим випадком будуть заявлені аналогічні пошкодження того самого майна;

7.1.15. В будь-який час вимагати від Страхувальника та/або інших осіб, які подають документи по договору страхування, надати оригінали документів, якщо були надані копії документів та/або електронні копії оригіналів паперових документів;

7.1.16. Відмовитись від підтримання ділових відносин зі Страхувальником (у тому числі через розірвання ділових відносин) або від проведення фінансової операції у випадках, передбачених статтею 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема у разі:

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Страхувальника, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим;
- якщо у Страховика виникає сумнів стосовно того, що Страхувальник виступає від власного імені;
- встановлення Страхувальнику неприйнятно високого рівня ризику;
- ненадання Страхувальником необхідних для здійснення належної перевірки Страхувальника документів чи відомостей;
- подання Страхувальником чи його представником Страховику недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Страховика;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим;

7.1.17. Відмовити в укладенні договору страхування за результатами оцінки страхового ризику.

7.2. Страховик зобов'язаний:

7.2.1. Ознайомити Страхувальника з цими ЗУСП та умовами договору страхування до укладання договору;

7.2.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів, як тільки йому стане відомо про настання випадку, що має ознаки страхового, розпочати вжиття заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для проведення розслідування та здійснення страхової виплати Страхувальнику;

7.2.3. У разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений договором страхування строк. У разі несвоєчасного здійснення страхової виплати з вини Страховика, Страховик несе майнову відповідальність через сплату Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;

7.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником у разі настання страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору страхування;

7.2.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування або укласти додаткову угоду до договору страхування;

7.2.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

7.3. Страхувальник має право:

7.3.1. Ознайомитися з цими ЗУСП та умовами договору страхування до укладання договору;

7.3.2. Призначати Вигодонабувачів для отримання страхової виплати, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування;

7.3.3. У разі настання страхового випадку отримати страхову виплату в порядку та в строк, передбачений цими ЗУСП або договором страхування;

7.3.4. У разі здійснення заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна внести зміни до договору страхування через укладення додаткової угоди до договору страхування або переукладення договору страхування;

7.3.5. Збільшити за погодженням зі Страховиком в період дії договору страхування розмір страхової суми, якщо майно було застраховано на неповну вартість, через укладення додаткової угоди до договору страхування зі сплатою додаткового страхового платежу;

7.3.6. Припинити дію договору страхування відповідно до цих ЗУСП і законодавства України, якщо це передбачено договором страхування;

7.3.7. Одержати інформацію про Страховика відповідно до чинного законодавства України;

7.3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та розвитку страхових послуг, які надає Страховик.

7.3.9. Надавати Страховику за договором страхування копії документів та/або електронні копії оригіналів паперових документів, якщо це визначено у договорі страхування.

7.4. Страхувальник зобов'язаний:

7.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі в розмірі і порядку, передбаченими договором страхування;

7.4.2. Під час укладання договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

7.4.3. Під час укладення договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування;

7.4.4. В період дії договору повідомляти Страховику про будь-яку зміну обставин, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику (визначення ймовірності та вірогідності настання страхового випадку та розміру можливих збитків), та/або інших обставин, що впливають на розмір страхової премії за договором страхування, якщо інше не передбачено договором страхування;

7.4.5. Вживати заходів для запобігання настанню страхового випадку та зменшення наслідків страхового випадку;

7.4.6. Повідомити Страховика про настання події, що має ознаки страхового випадку, в строк, передбачений договором страхування;

7.4.7. На вимогу Страховика надати оригінали документів в термін, визначений Страховиком, якщо Страхувальник надавав копії документів та/або електронні копії оригіналів паперових документів;

7.4.8. Вживати заходів для забезпечення Страховику можливості скористатися правом вимоги до особи, винної у заподіянні збитків, надавати Страховику всі необхідні документи та повідомляти інформацію, необхідну для реалізації Страховиком права вимоги до винних осіб, що спричинили настання страхового випадку;

7.4.9. Забезпечувати належний стан охорони та зберігання застрахованого майна (наприклад, наявність сигналізації, постійної охорони, відповідність приміщення нормам для зберігання товару тощо);

7.4.10. У разі наявності на застрахованому об'єкті або об'єкті, де розташоване застраховане майно, охоронної та/або пожежної сигналізації, систем протипожежного захисту, систем водопостачання, вентиляції, подачі води, опалення тощо, забезпечити

такі системи безперебійним та/або додатковим джерелом живлення, встановленим відповідно до правил пожежної безпеки України, здійснювати його експлуатацію, утримання, зберігання, обслуговування відповідно до правил (інструкції та/або іншого відповідного опису) експлуатації. Умови встановлення, експлуатації так само поширюються на всі кабелі, подовжувачі та інші елементи, які використовуються для підключення до будь-якої мережі;

7.4.11. Забезпечувати належну кваліфікацію працівників (наявність відповідних сертифікатів, допусків, дозволів тощо) для здійснення робіт, виконання яких потребує наявності такої кваліфікації до початку будь-яких робіт, де це вимагається, так само забезпечувати дотримання працівниками та/або будь-ким, хто здійснює експлуатацію на території застрахованого об'єкту, дотримання умов експлуатації системи безперебійного та/або додаткового джерел живлення;

7.4.12. Вести бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства України. Бухгалтерські книги, інвентарні описи, статистичні та балансові звіти та висновки аудиторів за 3 (три) роки, що передували початку періоду страхування, мають зберігатися таким чином, щоб вірогідність їх одночасного знищення була мінімальна;

7.4.13. Сприяти Страховику (його представникам) у визначенні обставин настання страхової події та розміру збитку, включаючи, але не обмежуючись, наданням відповідних документів обліку, забезпеченням доступу в приміщення Страхувальника, доступу до облікових баз даних, фінансової звітності тощо;

7.4.14. Пред'явити Страховику відновлене після події, заявленої як страховий випадок, майно та/або документи, які підтверджують понесені Страхувальником витрати на відновлення майна після події, заявленої як страховий випадок, з метою підтвердження факту усунення наслідків страхового випадку;

7.4.15. Надавати на усний та/або письмовий запит Страховика інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, актуалізації даних, а також для виконання Страховиком інших вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

7.4.16. У разі часткового або повного призупинення господарської діяльності на території страхування на період від 14 (чотирнадцяти) календарних днів:

- повідомити Страховика про заплановане часткове або повне призупинення господарської діяльності на страхування не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати такого призупинення господарської діяльності;

- вжити заходів із забезпечення належної охорони майна на період призупинення господарської діяльності: організація цілодобової фізичної охорони майна з допомогою власних співробітників або охоронних фірм, встановлення охоронної та пожежної сигналізації із передачею сигналу тривоги на пульт Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної охоронної служби при Міністерстві внутрішніх справ України або ліцензованої охоронної компанії, унеможливлення доступу до майна неуповноважених осіб через встановлення віконних/дверних решіток/ролетів/віконниць, закриття технологічних отворів, замикання та опломбування вхідних дверей та воріт;

- провести перевірку та за необхідності відремонтувати вікна, двері, вентиляційні та інші технологічні отвори, а також дахи будівель з метою попередження негативного впливу на будівлі природних явищ, а також для запобігання проникнення у будівлі гризунів, птахів, комах та тварин. За необхідності провести позачергову дератизацію/дезінсекцію приміщень;

- забезпечити відповідні (такі, що рекомендуються заводом-виробником та/або державними нормами та правилами) заходи зі збереження/консервації обладнання, електронно-обчислювальної техніки, меблів, предметів інтер'єру та технологічного устаткування, включаючи, але не обмежуючись: припинення подачі живлення, проведення заходів з попередження корозії, захисту від впливу зовнішніх факторів (пилу, диму, атмосферної вологи) тощо;

- забезпечити переміщення застрахованих товарно-матеріальних цінностей, а також легкозаймистих та/або вибухових речовин з територій, де повністю призупиняється господарська діяльність на строк від 30 (тридцяти) календарних днів.

7.4.17. Повідомити Страховика протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання суттєвих змін в діяльності Страхувальника (в іншій інформації), наданій Страхувальником в анкеті (опитувальнику), подавши оновлену анкету (опитувальник) на виконання вимог законодавства України щодо запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

7.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Страхувальника та/або Страховика.

7.6. Всі повідомлення, передбачені цими ЗУСП і договором страхування, здійснюються сторонами в письмовій формі або іншим способом, що дозволяє об'єктивно зафіксувати або підтвердити факт одержання повідомлення (з урахуванням п. 10.17 цих ЗУСП).

7.7. Сторони договору страхування зобов'язані вчасно інформувати одна одну про зміну місця проживання / місцезнаходження, банківських реквізитів, про інші зміни, що можуть впливати на виконання сторонами своїх зобов'язань за договором, якщо це передбачено договором страхування.

8. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТА ВІДМОВИ ВІД ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Дія договору страхування припиняється та договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

8.1.1. Закінчення строку дії договору страхування;

8.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;

8.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни;

8.1.4. Ліквідації Страхувальника-юридичної особи за винятком випадків, передбачених ст. 100 Закону України «Про страхування»;

8.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;

8.1.6. Набрання законної сили рішенням суду про визнання договору страхування недійсним;

8.1.7. У разі переходу права власності на застраховане майно від Страхувальника до іншої особи;

8.1.8. В інших випадках, передбачених законодавством України або договором страхування.

8.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено на вимогу Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

8.3. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з відрахуванням частки витрат Страховика, пов'язаних безпосередньо з укладенням та виконанням договору, якщо інше не передбачено договором страхування, та фактичних сум страхової виплати, які були виплачені за цим договором протягом строку його дії (періоду страхування, у якому відбувається таке дострокове припинення). Якщо вимога Страхувальника щодо дострокового припинення дії договору страхування пов'язана з порушенням Страховиком умов цього договору, Страховик повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.

8.4. У разі дострокового припинення дії договору страхування на вимогу Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з відрахуванням частки витрат Страховика, пов'язаних безпосередньо з укладенням та виконанням договору, якщо інше не передбачено договором страхування, та фактичних сум страхової виплати, які були здійснені за договором страхування.

8.5. Під час взаємних розрахунків сторін у разі дострокового припинення договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі були сплачені в безготівковій формі.

8.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання, у випадках, передбачених законодавством України.

8.7. В разі визнання договору страхування недійсним кожна зі сторін зобов'язана повернути іншій стороні все отримане по цьому договору, якщо інші наслідки недійсності договору не передбачені законодавством України.

8.8. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

8.9. Всі зміни та доповнення до договору страхування приймаються за згодою сторін у письмовій формі. Під час внесення змін до договору страхування сторони дотримуються положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», а також застосовних нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронної комерції під час вчинення електронних правочинів, та інших способів, не заборонених до застосування згідно з чинним законодавством України.

8.10. У договорі страхування зазначається право Страхувальника на відмову від договору страхування, а також інші умови використання права на відмову Страхувальника від договору страхування, що передбачені ст. 107 Закону України «Про страхування» та зазначаються у договорі страхування.

8.11. Страхувальник має право протягом 30 календарних днів з дня укладення договору страхування відмовитися від такого договору без пояснення причин, крім:

- договорів страхування, строк дії яких становить менше 30 календарних днів;
- випадків, якщо повідомлено про настання події, що має ознаки страхового випадку, за цим договором страхування.

8.12. Про намір відмовитися від договору страхування Страхувальник повідомляє Страховика у письмовій (електронній) формі та надає заяву на відмову від договору за формою, встановленою Страховиком, та інші документи на запит Страховика.

8.13. Страховик зобов'язаний повернути Страхувальнику сплачену страхову премію повністю, за умови що протягом цього періоду не відбулася подія, що має ознаки страхового випадку.

8.14. Загальний період перевірки можливості задоволення права Страхувальника на відмову від договору (від дати отримання заяви на відмову та інших документів на запит Страховика для здійснення повернення страхового платежу (страхової премії) в повному обсязі або відмови від такого повернення) може становити до 45 календарних днів.

9. ПОРЯДОК ДІЙ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

9.1. У разі настання події, що за умовами договору страхування може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний:

9.1.1. Протягом 24 годин з моменту, коли відбулася подія, якщо інше не передбачено договором страхування, повідомити про настання події Компетентні органи, Страховика або його представника, а також викликати відповідні Компетентні органи на місце події;

9.1.2. Протягом 24 годин будь-яким способом повідомити Страховика та протягом двох робочих днів після настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, надати Страховику повідомлення про таку подію (далі – «Повідомлення»), якщо інше не передбачено договором страхування. Так само, як на Страхувальнику, обов'язок надання повідомлення про настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, лежить і на Вигодонабувачеві; якщо з поважних причин Страхувальник не мав змоги надати Повідомлення у вказаний строк, цей строк може бути збільшений за згодою Страховика; якщо виконання вказаних вимог було неможливим, Страхувальник повинен довести це документально;

9.1.2.1. Повідомлення може бути надано Страхувальником у спосіб телефонного звернення до контакт-центру Страховика за телефоном, вказаним в договорі страхування, або іншим способом, визначеним в договорі страхування. Належне виконання Страхувальником цього пункту є повідомленням про настання події, що має ознаки страхового випадку, та не потребує додаткового письмового підтвердження, крім випадків, передбачених п. 9.1.2.2 цих ЗУСП;

9.1.2.2. Для підтвердження настання страхового випадку Страхувальник зобов'язаний надати письмове повідомлення про подію за формою, визначеною Страховиком (незалежно від фіксації Повідомлення через контакт-центр Страховика у телефонному режимі):

- протягом 2 (двох) робочих днів після настання події, якщо після фіксації телефонного Повідомлення про подію Страховиком прийняте рішення про відмову у визнанні події страховим випадком та/або відмову у виплаті страхового відшкодування та Страхувальник не згоден із зазначеним рішенням;

- у разі повної загибелі (втрати) застрахованого майна;

- в інших випадках на вимогу Страховика протягом 7 (семи) робочих днів після надання Страховиком письмового запиту.

9.1.2.3. Крім Страхувальника, Повідомлення про подію можуть надати інші уповноважені ним особи. У разі виникнення суперечок між сторонами стосовно інформації, наданої зазначеними особами, обов'язок доведення її достовірності/недостовірності несе Страхувальник.

9.1.3. Вжити всіх доступних заходів для рятування застрахованого майна, усунення причин події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, забезпечити охорону ушкодженого майна, виконати всі інструкції, отримані від Страховика;

9.1.4. У разі проведення робіт згідно з п. 9.1.3 цих ЗУСП забезпечити збереження стану предметів, які можуть служити речовим доказом тих або інших причин настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок;

9.1.5. Повідомити Страховика про початок проведення ремонтних або інших робіт, які пов'язані зі змінами фактичного стану пошкодженого майна на місці події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок;

9.1.6. Забезпечити Страховику можливість огляду місця події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, та самостійної попередньої оцінки понесеного Страхувальником збитку;

9.1.7. Забезпечити представнику Страховика можливість огляду ушкодженого майна для з'ясування причин та розмірів збитку, а також, забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях, створюваних для встановлення причин і визначення розміру збитку;

9.1.8. Надати всі необхідні документи згідно з розділом 10 цих ЗУСП (за винятком п. 10.9, п. 10.10 цих ЗУСП);

9.1.9. Сповістити Страховика про всі випадки одержання компенсації, повернення або відновлення третіми особами ушкодженого або знищеного майна;

9.1.10. Надати всі документи, необхідні Страховику для висунення позову до осіб, винних у настанні страхового випадку, з метою отримання від них компенсації за заподіяні збитки;

9.1.11. негайно повідомити Страховику місцезнаходження втраченого майна, якщо воно знайдене;

9.1.12. На вимогу Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, яка знаходиться в його розпорядженні та необхідна для визначення причин та розміру завданих в результаті страхового випадку збитків;

9.1.13. У разі настання страхового випадку згідно з п. 4.5 цих ЗУСП Страхувальник зобов'язаний скласти та погодити зі Страховиком календарний план відновлення, налагодження або заміни застрахованого майна, підтверджений відповідними документами (наприклад, договорами з підрядниками, постачальниками тощо). Цей план відновлення складається та погоджується з розрахунку якомога найшвидшого відновлення господарської діяльності, зокрема, за допомогою оренди приміщень та/або обладнання, які є аналогічними застрахованому майну, якщо такий спосіб буде погоджений Страховиком як найбільш доцільний з точки зору найшвидшого відновлення діяльності. При цьому період відшкодування визначається експертним способом, а витрати на оренду включаються до складу постійних витрат, які підлягають відшкодуванню Страховиком.

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ

Для підтвердження настання страхового випадку та визначення розміру завданих збитків Страхувальник зобов'язаний надати Страховику таку інформацію та/або документи:

10.1. Повідомлення складається Страхувальником (Вигодонабувачем) за формою, визначеною Страховиком і подається Страховику у порядку та у строк, які вказані в п. 9.1.2 цих ЗУСП. Повідомлення про подію надається Страхувальником через телефонне звернення до контакт-центру Страховика за тел. **0 800 30 272 3** або за іншим номером телефону Страховика, вказаним в договорі страхування.

10.2. Договір страхування.

10.3. Заява Страхувальника (Вигодонабувача) на страхову виплату складається Страхувальником (Вигодонабувачем) за формою, визначеною Страховиком.

10.4. Перелік пошкодженого, знищеного або викраденого майна із зазначенням дійсної вартості безпосередньо перед настанням страхового випадку додається до заяви Страхувальника на страхову виплату.

10.5. Документи, що підтверджують наявність права власності або іншого майнового інтересу щодо пошкодженого, знищеного або викраденого майна на момент страхового випадку (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір оренди тощо).

10.6. Відповідні бухгалтерські документи (виписки з інвентарних книг, рахунки і накладні, виписки з книг складського обліку тощо).

10.7. Документи, що підтверджують розмір необхідних витрат на ремонт або відновлення пошкодженого майна.

10.8. Документи, видані Компетентними органами, які підтверджують настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок.

10.8.1. Наявність протиправних дій (п. 4.1.9, п. 4.1.1, п. 4.1.2 цих ЗУСП) підтверджується документами Компетентних органів, що підтверджують початок кримінального провадження за ознаками відповідного злочину та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

10.8.2. Ризик втрати (загибелі) або пошкодження майна внаслідок стихійного лиха може бути підтверджений виключно довідками Українського гідрометеорологічного центру або Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Страховиком не відшкодовуються збитки, не підтверджені зазначеними документами, з урахуванням ч.2 ст. 78 Цивільного процесуального кодексу України та ч.1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими обставини, які мають бути підтверджені

певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

10.9. Страховий акт – документ, що складається Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком, який кваліфікує подію як страховий (нестраховий) випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і сума страхової виплати.

10.10. Розрахунок (кошторис, калькуляція) збитків - документ, що за потреби складається Страховиком або уповноваженою ним особою; визначає та обґрунтовує розмір збитків, понесених Страхувальником (Вигодонабувачем) внаслідок настання страхового випадку, а також витрати на роботи, проведені згідно п. 9.1.3 цих ЗУСП (якщо такі проводились та відшкодовуються згідно з умовами договору страхування).

10.11. За наявності осіб (особи) винних в заподіяних Страхувальнику (Вигодонабувачу) збитках:

10.11.1. Довідка про відшкодування збитків (частини збитків) винною особою - підписана Страхувальником та винною особою;

10.11.2. За відсутності першої Довідки - Довідка про відмову (або неможливість - на теперішній час; або неможливість в повному обсязі - на теперішній час) відшкодувати збитки (частину збитків) винною особою - підписана Страхувальником та винною особою; або тільки Страхувальником - у разі відмови підписати вказану довідку винною особою.

10.11.3. За неможливості отримати довідку, зазначену в п. 10.11.2 цих ЗУСП - документи від компетентних органів, що підтверджують факт відшкодування (відмову або неможливість відшкодувати) збиток винною особою.

10.11.4. Документи, які підтверджують понесені Страхувальником додаткові витрати згідно з умовами договору страхування, а саме: чеки, прибутковий касовий ордер, квитанції, акт виконаних робіт (за наявності).

10.12. Інші документи або відомості (на вимогу Страховика), які необхідні для з'ясування обставин настання страхового випадку та визначення розміру збитку, та які зазначені в договорі страхування.

10.13. У разі пошкодження (частковій руйнації) застрахованих ТМЦ або іншого рухомого майна Страхувальник зобов'язаний надати Страховику фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують розміри всіх сум, належних до розрахунку страхової виплати, або, в разі необхідності, забезпечити Страховику доступ до бухгалтерської бази даних обліку, а також на вимогу Страховика Страхувальник повинен надати первинну документацію, що підтверджує надані бухгалтерські документи.

10.14. В облікових документах повинні бути зазначені дати вилучення ТМЦ чи рухомого майна або розміщення їх на схов, найменування, кількість та вартість ТМЦ чи рухомого майна.

10.15. З метою отримання страхової виплати у разі настання страхового випадку, передбаченого в п. 4.5 цих ЗУСП, додатково Страхувальник зобов'язаний надати Страховику такі документи:

- Баланс (Форма № 1);
- Звіт про фінансові результати (Форма № 2);
- Декларація про податок на прибуток;
- План відновлення згідно з п. 9.1.13 цих ЗУСП;
- Інші фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують розміри всіх сум, належних до розрахунку страхової виплати, підтверджують доцільність та обумовленість розміру відповідних витрат, а також на вимогу Страховика Страхувальник повинен надати первинну документацію, що підтверджує здійснені Страхувальником витрати та надані бухгалтерські документи.

10.16. Якщо страхова виплата підлягає фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Страхувальник (Вигодонабувач) чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, зобов'язаний (-а) надати Страховику інформацію та/або

офіційні документи, необхідну (-ні) для ідентифікації та верифікації отримувача страхової виплати, визначені цим законом.

10.17. Документи та/або інформація, передбачені цими ЗУСП, можуть бути надані Страхувальником за допомогою подання представнику Страховика особисто, та/або подання за допомогою засобів поштового зв'язку, та/або через згенероване посилання, надіслане Страхувальнику за допомогою засобів мобільного зв'язку або застосунків-месенджерів, та/або через направлення на адресу корпоративної електронної пошти Страховика, або будь-яким іншим способом, визначеним Страховиком, крім випадків повної загибелі (втрати) майна та/або на вимогу Страховика, якщо інше не передбачено договором страхування. Відповідальність за надання, достовірність інформації, зазначеної в копіях наданих документів, несе Страхувальник.

10.18. Вимоги до копій документів та їх застосування:

10.18.1. Оскільки оригінал будь-якого документа, вказаного в цих ЗУСП, може бути єдиним примірником, а також бути необхідним для діяльності Страхувальника, то для належного підтвердження обставин події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник за згодою Страховика може надати Страховику копії документів зручним йому способом відповідно до п. 10.17 цих ЗУСП, за умови збереження оригіналу у себе, надання оригіналу Страховику на його першу вимогу, в т. ч., але не виключно, після закінчення дії договору страхування, повної відповідності таких документів наведеному в цих ЗУСП визначенню копії документа (розділ 1 цих ЗУСП), а у разі надання копії документа в електронній формі - в т. ч. вимогам п. 10.18.4 цих ЗУСП;

10.18.2. На вимогу Страховика, яка може бути здійснена як письмово через обмін електронними повідомленнями, так і усно, Страхувальник зобов'язується надати Страховику для ознайомлення та огляду оригінали документів способом та в термін, визначений Страховиком.

10.18.3. Надаючи копії документів, Страхувальник гарантує, що копії документів (в т. ч. електронні, цифрові) є такими, що виготовлені з оригіналу документа; їх зміст, форма і вигляд повністю відповідають змісту, формі і вигляду оригіналу документа. У разі виявлення невідповідності копії документа оригіналу документа, Страхувальник зобов'язується повернути Страховику здійснену останнім страхову виплату.

10.18.4. Документ, копія якого надається Страховику та/або його представнику в електронній формі, має відповідати таким вимогам:

а) повинен бути у вигляді файлів, що мають один з таких форматів, що забезпечують можливість їх збереження на технічних засобах користувачів і допускають після збереження можливість пошуку і копіювання довільного фрагмента тексту засобами для перегляду;

- документ, що містить текст, таблиці та зображення (.doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx, або .pdf з розпізнаним текстом);

- документ, що містить графічні зображення (.pdf, .tif, .jpg з роздільною здатністю не менше 300 dpi);

б) має бути належної якості, щоб на ньому можна було прочитати весь текст документа, чітко було видно всі реквізити, поля документа не було порушено.

10.19. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник може подати Страховику документи, визначені цими ЗУСП у вигляді копій документів та/або електронних копій оригіналів паперових документів. Страхувальник, надаючи копії документів та/або електронні копії паперових документів Страховику, несе повну відповідальність за наявність оригіналів наданих документів у себе та зобов'язаний надати оригінали документів Страховику на його першу вимогу у встановлений Страховиком строк.

10.20. Страховик приймає до розгляду звернення Страхувальника (його представника) у письмовій (електронній) формі за каналами зв'язку <https://arx.com.ua/kontakty>. Строк розгляду звернення - не більше 1 (одного) місяця з дня його отримання Страховиком. Загальний строк розгляду звернення (у разі його продовження, якщо протягом місяця вирішити порушенні у зверненні питання

неможливо) не повинен перевищувати 45 (сорока п'яти) днів. Інформація про порядок подання звернень з питань захисту прав споживачів фінансових послуг розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ <https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection>.

11. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

11.1. Рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати приймається Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання заяви на страхову виплату та інших документів згідно з розділом 10 цих ЗУСП (за винятком п. 10.9 та п. 10.10 цих ЗУСП), та оформляється Страховим актом за встановленою Страховиком формою.

11.2. Якщо випадок визнано страховим, страхова виплата здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Страхового акта, якщо інше не передбачено договором страхування. За страхування збитків від перерви у господарській діяльності страхова виплата здійснюється не раніше закінчення періоду відшкодування.

11.3. У разі прийняття рішення про відмову у здійсненні страхової виплати, Страховик письмово (в т. ч., але не виключно в електронній формі з електронним підписом) повідомляє про це Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови у строк, не більший ніж 10 (десять) робочих днів з дня прийняття такого рішення. У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті за страхування майна, страхова виплата за компенсацію збитків від перерви у господарській діяльності не здійснюється.

11.4. Страхова виплата здійснюється у спосіб погоджений сторонами договору страхування та передбаченим законодавством України. За згодою сторін та Вигодонабувача страхова виплата (або її відповідна частина) може бути перерахована на рахунок, вказаний в заяві на страхову виплату, згідно з документами, наданими спеціалізованими підприємствами (будівельними, ремонтними тощо), про вартість ремонтних (відбудовних) робіт (наряд-замов, рахунок, акт виконаних робіт тощо). Вказані документи повинні містити повний перелік робіт, їх вартість, а також вартість складових частин та матеріалів, використаних під час ремонту (відбудовних робіт).

11.5. Після страхової виплати страхова сума зменшується на суму страхової виплати. Наступні страхові виплати проводяться з урахуванням зменшення страхової суми. Якщо страхова виплата здійснена у розмірі повної страхової суми, дія договору страхування припиняється з моменту виплати.

11.6. Договором страхування можуть бути передбачені інші строки та порядок прийняття рішення про здійснення, відмову або відстрочення у прийнятті рішення про здійснення страхової виплати.

12. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

12.1. Визначення розміру збитку і порядок страхової виплати за страховими ризиками, що передбачені у п. 4.1, п. 4.4 цих ЗУСП:

12.1.1. Розмір страхової виплати дорівнює розміру (сумі) заподіяних внаслідок страхового випадку матеріальних збитків, визначених згідно з п. 12.1.4 цих ЗУСП, за вирахуванням встановленої договором страхування франшизи та сум, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем) у відшкодування збитків від інших осіб, але не більше страхової суми по страхуванню майна.

12.1.2. Розмір збитків визначається Страховиком або уповноваженою ним особою за допомогою проведення експертизи (дослідження) або складання Розрахунку (кошторису, калькуляції) збитків. Кожна зі сторін має право на проведення незалежної експертизи. Незалежна експертиза проводиться за рахунок сторони, яка вимагала її проведення. Якщо незалежна експертиза визнала випадок не страховим, витрати на її проведення несе Страхувальник.

12.1.3. До суми страхової виплати, визначеної згідно з п. 12.1.1 цих ЗУСП, також включаються додаткові витрати Страхувальника згідно з п. 12.2 та п. 12.3 цих ЗУСП (у разі їх наявності та документального підтвердження).

12.1.4. Матеріальні збитки визначаються (розраховуються):

- у разі загибелі (втраті) майна - у розмірі дійсної вартості майна безпосередньо перед настанням страхового випадку, за вирахуванням вартості наявних залишків, придатних для подальшого використання. Загибель застрахованого майна означає повне або часткове знищення майна, за якого витрати на відновлення дорівнюють дійсній вартості або її перевищують. Під втратою майна мається на увазі також викрадення майна;

- у разі пошкодження (частковій руйнації) майна - у розмірі витрат на відновлення, але не більше дійсної вартості майна безпосередньо перед настанням страхового випадку.

12.1.5. Витрати на відновлення містять у собі:

- витрати на матеріали і запасні частини для ремонту, необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку, з урахуванням зносу, якщо страхування здійснюється на базі поточної вартості. У разі страхування на базі відновлювальної вартості знос не враховується;

- витрати на оплату робіт з ремонту, необхідного для відновлення застрахованого майна до стану, у якому воно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку;

12.1.6. До витрат на відновлення не належать:

- витрати, пов'язані зі змінами або поліпшенням застрахованого майна;
- витрати, пов'язані з тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням;
- витрати, що перевищують вартість здійснених або таких, що необхідно здійснити, матеріальних і трудових витрат на момент оцінки, виходячи з затверджених цін, норм і розцінок для даного виду робіт і витрачених матеріалів – ціна авторської роботи тощо;
- витрати, спрямовані на попередження та/або зменшення наслідків зсувних та просідаючих процесів (витрати на укріплення схилів, витрати на запобігання подальшій просадці ґрунту, фундаменту тощо);
- інші витрати, здійснені незалежно від страхового випадку.

12.2. Страховик, на підставі відповідних документів, наданих Страхувальником, відшкодовує обґрунтовані та необхідні витрати Страхувальника на заходи, спрямовані на запобігання та зменшення збитків у разі настання страхового випадку, в межах 5 % від розміру збитку, визначеного відповідно до умов договору страхування. До таких витрат можуть належати:

12.2.1. Заходи, спрямовані на врятування застрахованого майна, а саме: демонтаж та/або перенесення його в безпечне місце, відповідно до необхідних умов для його збереження та складування;

12.2.2. Заходи, спрямовані на організацію місця для збереження врятованого майна, наприклад, конструкція, що легко та швидко монтується, – у разі відсутності приміщень та/або будівель на застрахованій території, придатних для складування та збереження врятованого майна;

12.2.3. Заходи, спрямовані на термінове осушення постраждалого застрахованого майна, – у разі, якщо такі дії здатні запобігти подальшому псуванню такого майна або здатні вплинути на ступінь пошкоджень.

12.3. Страховик на підставі відповідних документів, наданих Страхувальником, відшкодовує витрати Страхувальника на розчистку місця, де був спричинений збиток, та на транспортування сміття, яке залишилось після страхового випадку, до найближчого місця складування в межах 5 % від розміру збитку, визначеного згідно з умовами договору страхування. До таких витрат можуть належати:

12.3.1. Оплата професійних послуг з розчищення сміття та/або уламків, залишків постраждалого майна;

12.3.2. Найм (оренда) спеціалізованої техніки;

12.3.3. Сплата обов'язкових платежів, що вимагаються спеціалізованими закладами утилізації відходів;

12.3.4. Послуги клінінгових компаній (чистка застрахованого майна або застрахованих приміщень, в яких зберігалось застраховане майно (килимів, меблів, підлог, стін, скляних елементів тощо, від пилу, бруду, продуктів горіння тощо);

12.3.5. Оплата професійних послуг з очищення застрахованого обладнання та/бо його діагностування. Витрати на діагностування обладнання відшкодовуються Страховиком лише у разі, якщо таке обладнання має фізичні ознаки впливу на нього страхового випадку (сажа, бруд, продукти горіння тощо).

12.4. Зазначені в п. 12.2, п. 12.3 цих ЗУСП витрати відшкодовуються Страховиком без застосування франшизи та включаються до суми страхової виплати, розрахованої згідно з умовами договору страхування.

12.5. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язані повернути Страховику отриману страхову виплату (або його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, що за законом або договором страхування цілком або частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на страхову виплату.

12.6. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник (Вигодонабувач) мав договори страхування майна по аналогічних ризиках із декількома страховиками, страхова виплата, що проводиться усіма страховиками, не може перевищувати розміру завданого збитку. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.

12.7. Страховик має право відстрочити прийняття рішення по заявленій події, якщо:

12.7.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності вимог на одержання страхової виплати - до отримання роз'яснень Компетентних органів, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дня одержання заяви на страхову виплату та інших документів та/або інформації, передбачених договором страхування;

12.7.2. Розмір збитку протягом встановленого в договорі строку визначити неможливо – до визначення розміру збитку, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дня одержання заяви на страхову виплату та інших документів та/або інформації, передбачених договором страхування;

12.7.3. Почато кримінальне (кримінальні) провадження щодо настання страхового випадку, обставин випадку, що має ознаки страхового, інших обставин, які виникли до випадку, який має ознаки страхового і з ним пов'язані, і ведеться розслідування обставин, що призвели до настання страхового випадку - до закінчення досудового розслідування або судового провадження.

12.7.4. Страховик не має можливості здійснити огляд пошкодженого майна та/або провести власне розслідування причин та обставин настання події, що має ознаки страхового випадку, на місці такої події за незалежних від нього причин та обставин (наприклад, якщо на місці такої події існує небезпека для життя та/або здоров'я представників Страховика тощо), - до припинення таких причин та обставин.

12.8. У випадку зникнення майна страхове відшкодування виплачується тільки за умови укладення між Страховиком і Страхувальником угоди, відповідно до якої Страхувальник зобов'язується, у разі, якщо майно, яке зникло, буде знайдено, передати права власності на нього Страховику.

12.9. Якщо майно, яке зникло, було знайдено до здійснення страхової виплати, то воно залишається у власності Страхувальника, а розрахунок страхової виплати здійснюється з урахуванням цих обставин. Строки всіх етапів здійснення страхової виплати відраховуються від дати знаходження майна, як терміну останніх суттєвих подій, які стали відомі сторонам.

12.10. Якщо майно, яке зникло, було знайдено після здійснення страхової виплати, то сторони, за взаємною згодою можуть скасувати раніше укладену угоду. Якщо знайдене майно залишається у Страхувальника, Страховик здійснює перерахунок

страхової виплати. Страхувальник зобов'язаний протягом 10 (десяти) робочих днів повернути Страховику різницю між раніше отриманою страховою виплатою та страховою виплатою за новими розрахунками.

12.11. В разі неможливості укласти угоду, підписанням договору страхування сторони погоджують, що у разі зникнення застрахованого майна страхова виплата у повному обсязі здійснюється лише за умови передачі Страхувальником (Вигодонабувачем) права власності на застраховане майно Страховику.

12.12. Визначення розміру збитку і порядок страхової виплати за страховим випадком, що передбачений в п. 4.5 цих ЗУСП:

12.12.1. Розмір страхової виплати розраховується за формулою:

Страхова виплата = $(T_o - T_f) \cdot K_v$,

де:

T_o – сума товарообігу, очікуваного за період відшкодування, за умови відсутності страхового випадку, що розраховується за формулою:

$T_o = T_m \cdot (\text{період відшкодування (днів)} / \text{максимальний період відшкодування (днів)})$

T_f – сума фактичного товарообігу, отриманого за період відшкодування;

K_v – коефіцієнт відшкодування згідно з умовами договору страхування;

T_m – заявлена величина товарообігу за максимальний період відшкодування згідно умовами договору страхування.

При цьому:

T_o та **T_f** розраховуються виключно після закінчення періоду відшкодування;

K_v та **T_m** визначаються на момент укладення договору страхування та зазначаються в ньому.

12.12.2. Розмір страхової виплати визначається Страховиком виключно після закінчення періоду відшкодування, який закінчується днем, в який пошкоджене/втрачене внаслідок настання страхового випадку застраховане майно є відновленим, налагодженим або заміненим, але, в будь-якому випадку, не пізніше дня завершення максимального періоду відшкодування. Розрахований таким чином розмір відшкодування не може перевищувати розмір страхової суми, зазначений в договорі страхування. При цьому, неприйняття Страхувальником заходів щодо якнайшвидшого відновлення господарської діяльності, зокрема, заходів, зазначених в плані відновлення, за умови своєчасного виконання Страховиком своїх зобов'язань за договором страхування дає Страховику право зменшити період відшкодування. Період відшкодування в такому разі визначається експертним способом, з розрахунку якнайшвидшого відновлення господарської діяльності в найбільш доцільний спосіб.

12.12.3. Також Страховик може відшкодувати Страхувальнику додаткові витрати, за умови, що:

а) вони попередньо узгоджені зі Страховиком. Якщо у разі терміновості Страхувальник не мав змоги погодити додаткові витрати із Страховиком, але розцінив їх як розумні та доцільні, Страхувальник повинен проінформувати Страховика про понесення додаткових витрат як тільки це стане можливим;

б) вони направлені на збереження та/або мінімізацію спаду рівня продажів продукції (надання послуг), реалізацію господарської діяльності Страхувальника (додаткові витрати, що не призвели до оптимізації товарообігу, не відшкодовуються Страховиком);

в) така підтримка та збереження товарообігу припадає на період відшкодування;

г) сума додаткових витрат у будь-якому разі має бути меншою ніж сума, що підлягала б відшкодуванню за умови, якщо додаткові витрати не були здійснені.

12.12.4. Розрахунок сум страхової виплати зі страхування збитків від перерви у господарській діяльності здійснюється з використанням даних бухгалтерського обліку Страхувальника.

12.12.5. Під час визначення суми страхової виплати урахуванню підлягають усі чинники, що могли б вплинути на хід і результати господарської діяльності протягом періоду відшкодування, якщо б вона не була перервана внаслідок настання страхового випадку. До уваги також приймається історія розвитку товарообігу, витрат та прибутку Страхувальника за попередні звітні періоди з метою відстеження розвитку підприємства та очікуваних результатів на строк дії договору страхування.

12.12.6. У разі, якщо виявиться, що за період відшкодування або протягом періоду в межах періоду відшкодування, Страхувальник не отримав би прибутку або мав би збиток від господарської діяльності (тобто постійні та змінні витрати дорівнювали або перевищували суму товарообігу) за умови, якщо б страховий випадок не відбувся, то страхова виплата за період відшкодування буде зменшена на суму такого збитку.

12.12.7. Необхідною умовою здійснення страхової виплати є ведення Страхувальником бухгалтерського обліку таким чином, щоб у разі настання страхового випадку він мав можливість надати Страховику всю необхідну інформацію в розрізі територій страхування, видів діяльності тощо.

12.12.8. Страхова виплата згідно з п. 4.5 цих ЗУСП здійснюється виключно після визначення Страховиком розміру страхового відшкодування згідно з п. 12.12.2 цих ЗУСП.

12.13. Пропорційна система відповідальності

12.13.1. У разі, якщо на момент настання страхового випадку за страхуванням майна страхова сума становить певну частку дійсної вартості застрахованого майна на дату настання страхового випадку (тобто страхова сума менша дійсної вартості застрахованого майна), відшкодуванню підлягає така ж частка від визначених згідно з п. 12.1.4 цих ЗУСП збитків. При цьому франшиза вираховується після застосування вказаної умови пропорційності до визначених згідно з п. 12.1.4 цих ЗУСП збитків. Відповідність страхової суми і дійсної вартості встановлюється за кожною узгодженою в договорі позицією (одиницею, групою майна);

12.13.2. У разі, якщо на дату настання страхового випадку за страхуванням перерви у господарській діяльності виявиться, що страхова сума менша за прибуток до оподаткування та постійні витрати за максимальний період відшкодування, відшкодуванню підлягає така ж частка від визначених згідно з п. 12.1.4 цих ЗУСП збитків. Сума страхової виплати зменшується пропорційно відношенню страхової суми за договором страхування до розміру прибутку до оподаткування та постійних витрат за максимальний період відшкодування.

12.14. У разі страхування на підставі цих ЗУСП не передбачається можливих вигод, які перевищують встановлені конкретним договором страхування страхові суми та/або страхові виплати.

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ

13.1. Підставою для відмови Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати та/або визнати випадок нестраховим, якщо:

13.1.1. Страхувальником (Вигодонабувачем) вчинені навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена форма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням цивільного чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

13.1.2. Страхувальником (Вигодонабувачем) вчинено умисний злочин, що призвів до страхового випадку;

13.1.3. Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиву інформацію про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

13.1.4. Страхувальник не дотримав строків надання Повідомлення про подію та/або письмового повідомлення про подію згідно з п. 9.1.2 цих ЗУСП без поважних на це причин або створював Страховикові перешкоди у визначенні обставин страхового випадку та розміру збитків;

13.1.5. Страхувальник (Вигодонабувач) отримав повне відшкодування збитку від третіх осіб;

13.1.6. Страхувальник (Вигодонабувач) навмисно або через відсутність належної кваліфікації у відповідальних осіб не вжив доступних заходів, щоб зменшити збитки;

13.1.7. Страхувальник, його працівники та/або залучені ним треті особи не дотримувались умов розміщення, експлуатації, зберігання, обслуговування системи безперебійного та/або додаткового джерел живлення, зокрема, кабелів, подовжувачів та інших елементів, які використовуються для підключення до будь-якої мережі;

13.1.8. Страхувальник, його працівники та/або залучені ним треті особи не дотримувались умов розміщення, зберігання, використання паливно-мастильних матеріалів, які використовуються системами безперебійного та/або додаткового джерел живлення;

13.1.9. Страхувальник не виконав обов'язків, передбачених умовами договору, незалежно від факту виконання зазначених обов'язків Вигодонабувачем;

13.1.10. Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за збитки, що відшкодовуються Страховиком за умовами договору, або, якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача);

13.1.11. Страхувальник (Вигодонабувач) не надав Страховикові всіх документів та/або інформацію, передбачених умовами договору, необхідних для кваліфікації події як страховий випадок та/або визначення розміру збитків;

13.1.12. Збитки виникли внаслідок грубої необережності Страхувальника (Вигодонабувача), його представників або довірених осіб;

13.1.13. В ході досудового розслідування встановлено обставини, що унеможливають визнання події страховим випадком (закриття кримінального провадження, розслідування події за ознаками іншого злочину, що підтверджено відповідним витягом з ЄРДР чи постановою компетентного органу);

13.1.14. Страхувальник не виконав рекомендацій, наданих Страховиком будь-яким способом Страхувальнику (зокрема, через відправлення електронного листа контактній особі Страхувальника), направлених на запобігання або зменшення збитків;

13.1.15. Збитки виникли або їх розмір був збільшений у зв'язку з відсутністю електропостачання незалежно від причини її відсутності;

13.1.16. Застраховане майно або об'єкт, де розташоване застраховане майно, обладнаний охороною та/або пожежною сигналізацією, системами протипожежного захисту, системами водопостачання, системами водовідведення, каналізації, вентиляції, подачі води, опалення тощо, а Страхувальник не забезпечив такі системи безперебійним та/або додатковим джерелом живлення, що працює, встановленим відповідно до правил пожежної безпеки України та інших застосовних вимог, що призвело до виникнення збитків та/або до збільшення їх розміру.

13.2. Страхувальник повідомлений, що Страховик не надає страхове покриття / не виплачує страхове відшкодування за договором / не встановлює та/або продовжує ділові відносини / не проводить видаткові фінансові операції / не надає фінансові та інші пов'язані послуги, якщо це порушує будь-які санкції, заборони або обмеження, запроваджені резолюціями ООН або торговельними чи економічними санкціями, законами або нормативними актами Європейського Союзу, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Канади, України, та якщо клієнт є особою та/або організацією, яка включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та/або які діють від імені таких осіб, та/або якими прямо чи опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені вище особи.

Страховик здійснює виплату страхового відшкодування за страховими випадками, за якими виплата страхового відшкодування не була здійснена на виконання умов першого речення цього пункту договору, після того як зазначені в цьому пункті ЗУСП санкції, заборони та обмеження будуть скасовані. Таке саме правило діє для видаткових операцій, які не були здійснені на виконання умов першого речення цього пункту ЗУСП.

13.3. Страховик не надає страхове покриття та не виплачує страхове відшкодування за договором, якщо надання страхового покриття або виплата страхового відшкодування спричиняє необхідність розкриття будь-якої інформації Комісії з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів Америки (наприклад: торгівля інсайдерською інформацією, маніпуляції на ринку цінних паперів тощо).

13.4. Страховик не надає страхове покриття та не виплачує страхове відшкодування за договором, якщо Страховику на дату укладення договору або під час дії договору, виплати страхового відшкодування стане відомо, що Страхувальник займається торгівлею інсайдерською інформації, маніпуляціями на ринку цінних паперів тощо, або був притягнений до відповідальності за будь-яке порушення, пов'язане з порушенням законодавства, нагляд за яким здійснюється Комісією з цінних паперів і бірж США.

13.5. Страхувальник не надав у термін, визначений Страховиком, оригіналів документів, якщо Страхувальник раніше надавав копії документів та/або електронні копії оригіналів паперових документів.

13.6. Відмова Страховика здійснити виплату страхового відшкодування та/або відмова у визнанні події страховим випадком може бути оскаржена Страхувальником (Вигодонабувачем) у судовому порядку.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування/страхової виплати через сплату Страхувальнику пені в розмірі **0,01 %** від суми несвоєчасно виплаченого страхового відшкодування/страхової виплати за кожний робочий день прострочення здійснення страхового відшкодування/страхової виплати.

14.2. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страхувальник несе майнову відповідальність за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання (окрім зобов'язання щодо сплати страхового платежу) через сплату Страховику пені в розмірі **0,01 %** від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний робочий день прострочення виконання грошового зобов'язання.

14.3. В разі вирішення питання про стягнення грошових коштів з винної сторони за договором страхування в судовому порядку нарахування пені та інших санкцій, передбачених чинним законодавством, до моменту набуття рішенням суду законної сили не здійснюється.

14.4. Сторони домовились, що до відносин за договором страхування застосовується виключно пеня, передбачена умовами договору.

14.5. За невиконання або неналежне виконання інших зобов'язань, передбачених договором, сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.6. Спори, пов'язані із страхуванням за умовами цих ЗУСП, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.7. Позов по вимогах, які витікають із договору страхування, може бути пред'явлений Страховику в строк, передбачений чинним законодавством України.

15. ОСОБЛИВІ УМОВИ

15.1. Питання, що лишилися поза межами цих ЗУСП, регулюються чинним законодавством України, а також договором страхування.

15.2. Права та обов'язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, зазначені у цих ЗУСП, але які не передбачені Законом України «Про страхування», повинні бути передбачені договором страхування.

15.3. Електронні документи складаються та електронні підписи згідно з цими ЗУСП накладаються відповідно до чинного законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

15.4. Страховик інформує, що для виконання частини своєї страхової діяльності може (міг) залучати страхових посередників, які діють від імені, в інтересах та за дорученням Страховика. Страхові посередники Страховика можуть залучатись на будь-якій стадії укладення та виконання договору страхування за страховим продуктом відповідно до цих ЗУСП.

15.5. Страховим (и) посередником (ами), який (і) залучався (залучались) до укладення договору, зазначаються в договорі. Підписанням договору Страхувальник підтверджує, що належним чином проінформований, що для укладення договору, до та/або під час його укладення та/або його обслуговування, а також для його виконання Страховик, відповідно до законодавства, також може (міг) залучати нових та/або інших страхових посередників, котрі діють від імені Страховика і виконують частину його функцій, разом чи кожен окремо. Перелік таких страхових посередників доступний за посиланням <https://arx.com.ua/publicna-ta-finansova-informatsiya?tab=rozkrittya-informacii-arx> – Реєстр посередників. Сторони домовились, що цей перелік страхових посередників є частиною договору. Вебсайт для перевірки інформації, внесеної в Реєстр посередників НБУ за посиланням <https://kis.bank.gov.ua/search-fu>.

15.6. Страховик на власний розсуд в будь-який час протягом строку дії договору страхування може замінити залученого (их) до укладення та/або обслуговування договору страхового/их посередника/ів та/або додати нового/их страхового/их посередника/ів. Сторони погодили, що у випадку зміни інформації про страхового/их посередника/ів або заміни безпосередньо страхового/их посередника/ів, Страховик протягом 30 календарних днів з моменту настання таких змін (або з моменту отримання повідомлення від страхового посередника про такі зміни) повідомляє про зміни, що відбулися, Страхувальника (інші Сторони договору) через надсилання йому (їм) за контактними даними, зазначеними у договорі страхування або наданими ними, повідомлення про заміну/актуалізацію інформації про страхового/их посередника/ів будь-якими доступними засобами зв'язку (в застосунку MyARX, SMS повідомленням, електронною поштою, месенджерами тощо) з логуванням надісланої інформації в інформаційних системах Страховика. Сторони погоджуються, що відправлення такого повідомлення та логування надісланої інформації в інформаційних системах є належним способом заміни/актуалізації інформації про страхового/их посередника/ів у договорі.

15.7. Страхувальник підписанням договору надає Страховику / страховому посереднику згоду на обробку своїх персональних даних (далі - ПД) та ПД осіб, що підписали договір, як вказаних у договорі, так і тих, що стануть відомі Страховику / страховому посереднику в процесі виконання договору, в тому числі надає дозвіл (згоду) на передачу ПД відповідно до норм чинного законодавства третім особам, в т. ч. іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із ПД, з метою виконання вимог законодавства, договору та інших договорів, в тому числі перестрахування, реалізації прав, наданих Страховику / страховому посереднику законодавством або договором та забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сферах бухгалтерського обліку, аудиту, фінансових послуг та послуг асистансу, реклами, маркетингових та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу. Підписанням договору Страхувальник також підтверджує, що він отримав від Страховика / страхового посередника письмове повідомлення та/або через включення відповідної інформації до договору про свої права, як суб'єкта ПД, визначені законом, мету збору даних та осіб, яким передаються його ПД. Страхувальник підтверджує факт ознайомлення із зазначеною інформацією та відсутність зауважень до способу її надання. Своїм підписом на цьому договорі Страхувальник: підтверджує, що отримав згоду від усіх фізичних осіб, яких зазначив в

договорі або буде зазначати в будь-яких інших документах під час дії договору (наприклад: в додаткових угодах до договору, в заявах, листах, інших документах, що заповнюватимуться Страхувальником протягом дії договору) на передачу їхніх персональних даних Страховику / страховому посереднику; підтверджує, що роз'яснив таким особам, що їхні персональні дані, які Страхувальник передасть Страховику / страховому посереднику, будуть оброблятися Страховиком / страховим посередником аналогічно обробці персональних даних Страхувальника; підтверджує, що передав таким особам від Страховика / страхового посередника письмові повідомлення про їхні права як суб'єктів ПД, визначені законом, мету збору даних та осіб, яким передаються їхні ПД; гарантує, що суб'єкти ПД, ПД яких Страхувальник буде передавати Страховику / страховому посереднику, не будуть мати будь-яких претензій до Страховика / страхового посередника щодо обробки їхніх ПД; зобов'язується врегульовувати будь-які претензії особисто. Страхувальник підтверджує, що надав Страховику / страховому посереднику право отримувати його ПД за допомогою сервісу «ДІЯ», BankID, з Бюро кредитних історій, використовуючи інструменти покладення та/або доручення, за допомогою обміну документами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

15.8. Підписанням договору страхування Страхувальник-фізична особа підтверджує, що ані він, ані члени його сім'ї, ані його інші близькі родичі не є політично значущими особами згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зокрема особами, які виконують або виконували в Україні чи в іноземних державах визначні публічні функції або публічні функції в міжнародних організаціях), а Страхувальник-юридична особа підтверджує, що такими політично значущими особами або членами їхніх сімей, або іншими їхніми близькими родичами не є фізичні особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у розмірі 25 і більше відсотків його статутного капіталу, або 25 і більше відсотків акцій або прав голосу в ньому, або які мають прямий або опосередкований вплив на нього. Страхувальник також підтверджує, що до політично значущих осіб не належать застраховані особи та/або Вигодонабувач(і) за договором (у разі їх наявності). Крім того, Страхувальник підтверджує, що до нього та/або до зазначених вище осіб не застосовані будь-які національні або міжнародні санкції, не включений(і) до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, тощо. Інакше Страхувальник повідомляє Страховика про такий факт через надання відповідної інформації в анкеті та/або в письмовому / усному вигляді до моменту підписання договору. У разі настання суттєвих змін в інформації, наданій в анкеті (опитувальнику), в тому числі у разі настання суттєвих змін в діяльності та поданих документах (в разі зміни кінцевого бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження; закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта); встановлення факту належності клієнта до політично значущих осіб, членів їхніх сімей, або осіб, пов'язаних із політично значущими особами) Страхувальник зобов'язаний інформувати Страховика про такі факти та надати Страховику оновлену анкету (опитувальник) із зазначенням таких змін та документи, що підтверджують ці зміни, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх настання.

15.9. Підписанням договору страхування Страхувальник підтверджує та визнає, що до укладення договору на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (далі - Закон) Страховик / страховий посередник надав, а Страхувальник отримав та ознайомився зі всією інформацією в обсязі та в порядку, що передбачені статтею 7 Закону (далі – інформація); зазначена інформація є доступною в місцях обслуговування страхувальників Страховика / страхового посередника та/або на веб-сайті Страховика <https://arx.com.ua/> / страхового посередника, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті фінансових послуг, що надаються Страховиком; вся зазначена інформація та всі умови договору та ЗУСП йому зрозумілі; зазначена інформація та договір не містять двозначних формулювань та/або

незрозумілих Страхувальнику визначень; укладення договору не нав'язане йому іншою особою (в тому числі Вигодонабувачем); договір не укладається Страхувальником під впливом помилки, тяжких обставин, примусу, насильства; Страхувальник має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення договору.

15.10. Підписанням договору страхування Страхувальник надає згоду на отримання від Страховика інформаційних SMS повідомлень.

15.11. Підписанням договору Страхувальник надає Страховику та/або страховому посереднику згоду на розкриття інформації, що становить таємницю страхування, яка стала їм відома під час укладення та виконання договору, третім особам, у тому числі іноземним суб'єктам відносин, відповідно до вимог чинного законодавства. Таке розкриття може стосуватися, але не обмежується: факту укладення договору та його умовами, факту і дати реєстрації або настання страхового випадку, типу страхового випадку, внутрішнього номера страхової справи, рішення щодо врегулювання страхового випадку, факту та суми виплати страхового відшкодування, а також іншої інформації, необхідної для цілей, визначених договором та законом. Розкриття інформації здійснюється виключно з метою: запобігання та виявлення страхового шахрайства; перевірки достовірності заяв / повідомлень, виконання вимог законодавства, виконання договору та інших договорів, у тому числі договорів перестрахування, реалізації прав, наданих Страховику та/або страховому посереднику законодавством або договором; забезпечення податкових, бухгалтерських, фінансових, аудиторських відносин; надання послуг асистансу; проведення маркетингових, статистичних та актуарних досліджень, оцінки якості сервісу, визначення місцезнаходження застрахованого майна/засобу, але не обмежуючись зазначеним. Страхувальник підтверджує, що не матиме претензій до Страховика та/або страхового посередника щодо такого розкриття інформації, що становить таємницю страхування, у випадках та в обсязі, передбачених договором та чинним законодавством. В будь-якому разі така згода щодо розголошення таємниці страхування не поширюється на звернення, що надходять до Страховика / страхового посередника від державних органів, установ, організацій та інших третіх осіб, не пов'язаних із виконанням умов договору.

15.12. Кореспонденція, повідомлення від Страховика Страхувальнику та/або Вигодонабувачу надсилаються на поштову адресу або адресу електронної пошти Страхувальника (його представника) та/або Вигодонабувача, що вказані в договорі або в заяві на страхову виплату (Повідомленні), отриманій під час звернення на контакт центр Страховика або письмового звернення до Страховика, інших документах, отриманих Страховиком від Страхувальника (його представника) та/або Вигодонабувача або надсилаються на адресу (поштову або електронну) Страхувальника (його представника) та/або Вигодонабувача, або надсилаються будь-яким іншим способом, коли Страховик об'єктивно може підтвердити факт направлення кореспонденції, повідомлення Страхувальнику та/або Вигодонабувачу. Кореспонденція, повідомлення Страховика Страхувальнику (його представнику) та/або Вигодонабувачу можуть бути підписані, в тому числі, але не виключно, з використанням кваліфікованого електронного підпису представника Страховика.

15.13. Договір страхування, укладений щодо об'єкта страхування, що не є предметом застави / іпотеки, не є додатковим до інших товарів, робіт або послуг, що не є страховими. Договір страхування, укладений щодо об'єкта страхування, що є предметом застави / іпотеки є додатковим до банківських послуг за договорами, укладеними між Страхувальником та Вигодонабувачем. У зв'язку з укладенням договору страхування відсутня необхідність отримання додаткових чи супутніх послуг Страховика та/або третіх осіб, пов'язаних з отриманням фінансової послуги за договором страхування. Страховий продукт можна придбати у Страховика / страхового посередника окремо від послуги, з якою він реалізується, як складовою одного пакета, на умовах, що запропоновані на сайті Страховика <https://arx.com.ua/corporate-produkty/strakhuvannia-maina-vid-usikh-ryzykiv>.

15.14. Ці ЗУСП застосовуються у разі укладення договорів за програмами комплексного страхування майна підприємств та збитків від перерви у господарській діяльності.

15.15. Контактні дані для звернення у разі настання події, що має ознаки страхового випадку: Контакт-центр Страховика за тел. **0 800 30 27 23** або електронна пошта info@arx.com.ua, claims@arx.com.ua.

15.16. Усі зміни та доповнення до ЗУСП вносяться через викладення ЗУСП у новій редакції. З моменту введення в дію нової редакції ЗУСП попередня редакція втрачає чинність.

ДОДАТОК № 1

**ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053**

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД ПОЛОМОК

1. На підставі цих ЗУСП та згідно з цими додатковими умовами майно може бути додатково застраховане від поломок.

2. За договором страхування може бути застраховане таке майно:

2.1. Промислові машини, верстати, механізми й обладнання;

2.2. Фундаменти застрахованих машин, верстатів, механізмів і обладнання;

2.3. Холодоагенти і мінеральні олії для наповнення турбін, трансформаторів, масляних вимикачів та іншого промислового обладнання;

2.4. Електронно-обчислювальні машини, електронні та ядерні медичні апарати, пристрої передавання інформації та інші електронні пристрої, які використовуються у виробничих цілях.

2.5. Інженерне устаткування будівель і помешкань (санітарно-технічне, вентиляційне й опалювальне устаткування, газові й електричні плити, лічильники тощо);

2.6. Електропобутові прилади, аудіо-, відео-, кіно-, фото-, електронна та інша техніка.

2.7. Інше майно, належним чином зазначене в договорі страхування, за винятком вказаного в п. 3 цих додаткових умов.

3. Не підлягають страхуванню:

3.1. Усі види змінного інструменту;

3.2. Пуансони, матриці, форми, штампи, і подібні предмети;

3.3. Предмети, які періодично замінюються (лампи, акумулятори, стрічки конвейєрів і транспортерів, троси, валки, ланцюги, фільтри, прокладки, ремені, щітки, і тому подібні предмети);

3.4. Матеріали, що витрачаються в процесі виробництва: паливо, хімікати, каталізатори, фільтрувальні матеріали, що прохолоджують, чистять і змащують;

3.5. Вогнетривкі матеріали, кладки печей, топок і інших камер, у яких провадиться згорання;

3.6. Продукція, що обробляється застрахованим майном.

4. Може бути застраховане тільки те майно, що знаходиться в робочому стані.

5. Вважається, що в робочому стані знаходиться майно, монтаж якого цілком завершений і яке після пускових робіт і випробувань цілком готове до експлуатації.

6. Дія договору страхування щодо застрахованого майна, яке тимчасово виводиться з робочого стану для проведення технічного обслуговування, ремонту, чищення або тимчасово стає на консервацію тощо, не переривається. Договір страхування продовжує діяти також і в тому випадку, якщо в зв'язку з проведенням вищевказаних робіт застраховане майно демонтується, монтується знову, транспортується в межах місця страхування (території страхування) або піддається випробуванням (якщо інше не передбачено договором страхування).

7. Страховими ризиками є поломки внаслідок:

7.1. Дефектів матеріалів, помилок під час конструювання, виготовлення або монтажу, виявлення яких існуючими методами об'єктивного контролю і діагностики до моменту виникнення збитку було неможливим;

7.2. Вібрацій, ударних механічних навантажень, у т. ч. розірвань тросів, ланцюгів, падіння застрахованих предметів, їхнього удару об інші предмети;

7.3. Гідравлічного удару, у т. ч. нестачі рідини в парових казанах або інших подібних їм апаратах;

7.4. Вибуху та пожежі усередині застрахованого предмета за умови, що відшкодовується тільки збиток, заподіяний безпосередньо застрахованому предмету;

7.5. Короткого замикання, струмових перевантажень і перенапруг;

7.6. Перевантаження, перегріву, засмічення сторонніми предметами, зміни тиску усередині механізмів, дії відцентрової сили;

7.7. Ушкодження через старіння, стирання, «втому» матеріалів, виявлення яких до моменту виникнення ушкодження неможливе існуючими методами об'єктивного контролю і діагностики;

7.8. Температурних напруг у т.ч. впливу надзвичайно низьких температур;

7.9. Припинення подачі води, газу або електрики внаслідок настання інших страхових випадків, передбачених договором страхування.

7.10. Поломка систем кондиціонування (вентиляції) та очистки повітря, санітарно-технічного та опалювального устаткування, газових та електричних плит, лічильників є страховим випадком за умови, що вони підтримуються в робочому стані та обслуговуються сертифікованими на проведення такого обслуговування фірмами та спеціалістами.

7.11. Інших подій, передбачених договором страхування.

8. Не є страховими випадками поломки, що виникли внаслідок:

8.1. Помилки, похибок або дефектів у застрахованому майні, що були відомі Страхувальнику, робітникам Страхувальника або Вигодонабувачу до настання страхового випадку;

8.2. Навмисних дій або необережності Страхувальника, працівників Страхувальника або Вигодонабувача;

8.3. Порушення встановлених Особливих умов експлуатації, умов збереження і перевезення; незабезпечення передбаченого експлуатаційно-технічною документацією (паспортом, інструкцією) режиму роботи;

8.4. Експлуатації застрахованого майна працівниками Страхувальника (Вигодонабувача), що не мають спеціальної підготовки для роботи на них;

8.5. Експлуатації застрахованого майна працівниками Страхувальника (Вигодонабувача) в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

8.6. Використання застрахованого майна для проведення експериментальних або дослідницьких робіт;

8.7. Природного зносу і поступової зміни застрахованого майна під впливом температурних, механічних, атмосферних або хімічних чинників, надмірного утворення іржі, накипу, шлаку або інших відкладень;

8.8. Припинення подачі води, газу або електрики внаслідок причин, не передбачених договором страхування;

8.9. Неусунення Страхувальником протягом узгодженого зі Страховиком строку обставин, що помітно підвищують ступінь ризику, на необхідність яких Страховик вказував Страхувальнику;

8.10. Дефектів естетичного характеру (подряпини, вм'ятини, плями та інші пошкодження лакофарбового покриття тощо);

8.11. Помилки в обслуговуванні та ремонті, якщо останні проводились не сертифікованими на проведення таких робіт фірмами чи спеціалістами.

9. Базові розміри страхового тарифу наведені в Додатку № 7 до цих ЗУСП.

10. У обсяг страхових зобов'язань Страховика за договором страхування можуть бути включені такі витрати Страхувальника:

10.1. Витрати на оплату термінових відбудовних робіт;

10.2. Витрати по терміновому або авіаційному перевезенню частин і матеріалів, необхідних для відбудовних робіт;

10.3. Витрати з рятування застрахованого майна;

10.4. Витрати із розчищення території від уламків.

11. Страховик не відшкодовує збиток, за який відповідають треті особи по договорах постачання, ремонту або гарантії якості застрахованих машин.

12. Питання, не обумовлені в цих додаткових умовах, регулюються відповідними положеннями цих ЗУСП.

ДОДАТОК № 2

**ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053**

**ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД СТИХІЙНИХ ЛИХ ТА
НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ**

1. Визначення ризиків, вказаних в п. 4.1.4 та п. 4.4.1 цих ЗУСП.

Стихійне лихо – руйнівне небезпечне природне явище чи процес значного масштабу, внаслідок якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров'ю людей та була завдана шкода об'єктам економіки та довкіллю.

Сильний вітер (буря) - рух повітря стосовно земної поверхні зі швидкістю на суші понад 25 м/с і в горах Криму і Карпат 40 м/с і більше.

Ураган – вітер руйнівної сили та значної тривалості, швидкість якого перевищує 32 м/с.

Шторм – тривалий дуже сильний вітер зі швидкістю понад 30 м/с, який спричиняє сильне хвилювання моря і руйнування на суші.

Шквал – короткочасне різке збільшення швидкості вітру від 15 до 24 м/с, що супроводжується зміною його напрямку, пов'язане з конвективними процесами.

Сильний шквал – короткочасне різке збільшення швидкості вітру від 25 до 34 м/с, що супроводжується зміною його напрямку, пов'язане з конвективними процесами.

Надзвичайний шквал – короткочасне різке збільшення швидкості вітру від 35 м/с, що супроводжується зміною його напрямку, пов'язане з конвективними процесами.

Смерч – сильний вихор, який опускається з основи купчасто-дощової хмари у вигляді темної вирви чи хобота і має майже вертикальну вісь, невеликий поперечний перетин і дуже низький тиск у центральній його частині.

Вітролом (залім, бурелом) – сильний вітер (ураган), який ламає дерева в лісі.

Вітрогін – підвищення рівня води в гирлах річок, на узбережжі водосховищ і морів внаслідок дії сильного вітру.

Підтоплення – підвищення рівня ґрунтових вод, що призводить до порушення господарської діяльності та умов проживання на певній території.

Повінь (водопілля) - фаза водного режиму річки в період весняного сніготанення, що характеризується високою водністю.

Паводок - фаза водного режиму річки, що може багаторазово повторюватися в різні сезони року, характеризується інтенсивним збільшенням витрат та рівнів води внаслідок дощів чи сніготанення під час відлиг.

Затоплення - покриття поверхневими водами сільськогосподарських угідь, проникнення цих вод до об'єктів економіки, житлових будинків, що призводить до порушення господарської діяльності та умов проживання на певній території. Затоплення може відбуватися під час водопілля або паводку, затору, нагону води в гирло річки, а також під час прориву гідротехнічних споруд.

Землетрус – деформування земної поверхні внаслідок пружних коливань, що передаються на великі відстані, і спричинене раптовим зміщенням і розривами у земній корі чи у верхній частині мантії Землі, що призводить (може призвести до) руйнування будівель та споруд. Страховим ризиком є землетрус силою не менше 3 бали за шкалою Ріхтера.

Вулканічне виверження – процес появи на поверхні літосфери твердих, рідких або газоподібних складових лави з високою температурою.

Зсув (оповзень) – зміщення мас гірських порід вниз за схилом під дією сили тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на більш низький рівень.

Обвал – відривання мас гірських порід або снігових (льодяних) брил від схилів чи відкосів гір та їх вільне падіння під дією сили тяжіння.

Осип – скупчення цих порід (щебню, ґрунту, каміння) біля підніжжя схилу, яке є результатом обвалу або інших процесів вивітрювання та руху мас гірської породи або снігу.

Карст (карстове провалля, осідання ґрунту) – геологічне явище (процес), пов'язане з підвищеною розчинністю гірських ґрунтів (переважно карбонатних, сульфатних, галогенних) в умовах активної циркуляції підземних вод і спричинене процесами хімічного та механічного перетворення порід з утворенням підземних порожнин, поверхневих вирв, провалів та просіданням ґрунтів.

Ерозія ґрунту – змивання і розмивання поверхневого шару ґрунту розтапою водою, зливовими потоками або продування вітром.

Осідання земної поверхні - вертикальні переміщення поверхні (контактної з фундаментами чи земної) за рахунок деформацій ґрунтів, що виникають внаслідок процесів, не пов'язаних з навантаженнями від фундаментів будівель - видобутку корисних копалин, зміни гідрогеологічних умов, карстово-суфозійних процесів тощо.

Лавина (сходження снігової лавини) – швидкий, раптовий рух снігу та (або) льоду вниз стрімкими схилами гір, який загрожує життю і здоров'ю людей, завдає шкоди об'єктам економіки та довкіллю.

Сель – стрімкий потік великої руйнівної сили у басейнах гірських річок, що складається із суміші води та крихких, ламких ґрунтів і виникає внаслідок інтенсивних дощів чи танення снігу. А також прориву завалів і морен.

Каменепад — явище обрушення та вільного падіння уламків гірських порід, кам'яних брил та великих кам'яних мас з крутих гірських схилів під дією сили тяжіння.

Град – випадання з купчасто-дощових хмар частинок щільного льоду діаметром від 6 мм. Злива – випадіння інтенсивного короточасного дощу з кількістю більше 30 мм за період часу менше 1 години.

Ожеледь – шар щільного матового чи прозорого льоду, що наростає на проводах та наземних предметах внаслідок замерзання крапель дощу, мряки або туману.

Сильний снігопад – інтенсивне випадіння снігу в кількості більше 20 мм за період менше 12 годин, що призводить до значного погіршення видимості та припинення руху транспорту.

Тиск снігу (снігове навантаження) – велике накопичення снігу внаслідок сильного снігопаду, що збільшує його вагу та тиск на поверхні, а також може призвести до утворення снігових заметів під дією вітру. Пошкодження майна внаслідок тиску снігу (снігового навантаження) визнається страховим випадком лише у разі, якщо доведено, що на момент пошкодження накопичення снігу створювало навантаження, яке перевищувало нормативні значення, встановлені чинними державними будівельними нормами України. Сам по собі факт попереднього сильного снігопаду не є достатньою підставою для визнання тиску снігу страховим ризиком.

Сильне налипання снігу – налипання або намерзання мокрого снігу на деревах, дротах, конструкціях діаметром більше 35 мм, на ожеледному станку на висоті 2 м над поверхнею землі.

Сильна хуртовина – перенесення снігу над поверхнею землі вітром зі швидкістю більше 15 м/с і тривалістю понад 12 годин.

Сильний туман – скупчення завислих у приземному шарі атмосфери крапель води чи кристалів льоду, яке погіршує горизонтальну видимість до 100 м і триває понад 12 годин.

Сильний мороз – зниження температури повітря нижче мінус 10 градусів С на Південному узбережжі Криму, нижче мінус 30 градусів С на іншій території Криму, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей України, нижче мінус 35 градусів С на решті території України.

Сильна пилова буря – перенесення значної кількості пилу та піску сильним вітром зі швидкістю більше 15 м/с і тривалістю понад 12 годин.

Сильна спека – підвищення температури повітря від плюс 40 градусів С на територіях Криму, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України та від 35 градусів С на решті території України.

Удар блискавки - вплив атмосферного електричного розряду, за якого струм блискавки протікає крізь елементи застрахованого майна і завдає термічного, механічного або електричного впливу.

2. Застереження щодо ризиків “Буря (сильний вітер)”, “Ураган”, “Шторм”.

2.1. Якщо вказану силу вітру неможливо визначити для певної місцевості (території страхування), то відповідність даних природних явищ умовам визначень вказаних ризиків вважається встановленою, якщо Страхувальник доведе, що рух повітряних мас (буря, сильний вітер, ураган, шторм) в певній місцевості (території страхування) спричинив пошкодження будівлі (іншого майна, здатного згідно з проектною документацією протистояти такій силі вітру), яка на момент настання пошкодження перебувала у технічному стані, що відповідав вимогам чинних державних будівельних норм України та була належним чином утримана й експлуатована. Пошкодження будівлі (іншого майна, здатного згідно з проектною документацією протистояти такій силі вітру), яка на момент настання пошкодження не відповідала вимогам чинних державних будівельних норм України, не визнається доказом відповідності відповідного природного явища умовам визначень вказаних ризиків.

2.2. Збитки застрахованому майну відшкодовуються, якщо вони є результатом:

- безпосереднього впливу бурі (сильного вітру), урагану чи шторму;
- падіння під впливом бурі (сильного вітру), урагану чи шторму частин (конструктивних елементів) будівель, дерев, або інших предметів на застраховане майно або на будівлю, в якій знаходиться застраховане майно;
- наслідків пошкодження бурею (сильним вітром), ураганом чи штормом застрахованого майна або будівель, в яких воно знаходиться.

3. У разі страхування від вказаних в цьому Додатку ризиків однією з причин пошкодження або руйнування застрахованих будинків і споруд, а також майна, що знаходиться в них, виявилася їхня ветхість (старіння), часткове руйнування або пошкодження внаслідок тривалої експлуатації (зносу), Страховик має право відмовити у страховій виплаті в тій мірі, у якій ветхість застрахованих будинків і споруд вплинула на розмір збитку. Якщо Страхувальник доведе, що ветхість будівель не вплинула на розмір збитку, зобов'язання Страховика здійснити страхову виплату зберігається.

4. У разі страхування від вказаних в цьому Додатку ризиків не відшкодовуються збитки:

- недобудованим (не прийнятим в експлуатацію) будинкам, спорудам, приміщенням, а також застрахованому майну, яке в них перебуває;
- будинкам, спорудам, приміщенням (застрахованому майну, яке в них знаходиться), звільненим для капітального ремонту або з інших причин на тривалий строк. Страхувальник зобов'язаний протягом 24 годин, якщо інше не передбачено договором страхування, сповістити Страховика про звільнення застрахованих будинків (споруд, приміщень) для проведення капітального ремонту або з іншою метою на строк, більший ніж 60 днів. Страховик має право призупинити дію договору страхування на цей період.

5. Питання, не обумовлені в цих додаткових умовах, регулюються відповідними положеннями цих ЗУСП.

ДОДАТОК № 3

**ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053**

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ТОВАРІВ В ОБІГУ (ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ)

1. Страхування на підставі цих ЗУСП товарів в обігу (товарних запасів, які знаходяться на складах, у магазинах, холодильних камерах та інших, спеціально призначених ємностях або приміщеннях) здійснюється з урахуванням наведених нижче додаткових умов.

2. Якщо інше не передбачено договором страхування, то дійсна вартість визначається згідно з умовами п. 3.4.4 цих ЗУСП:

2.1. По вартості товарів на визначену дату (страхування по вартості товарів на визначену дату);

2.2. По фіксованому середньому залишку товарів, виходячи з середньомісячних залишків товарів на складах, згідно з відповідними підтверджуючими документами (довідками) за кілька попередніх періодів, які складені на підставі бухгалтерського обліку (страхування по фіксованому середньому залишку товарів).

3. Визначення страхової суми.

3.1. У разі страхування вартості товарів на визначену дату страховою сумою є дійсна вартість, яку мають застраховані товарні запаси у визначений і узгоджений день кожного місяця. Страхувальник зобов'язаний щомісяця (впродовж першої декади) повідомляти Страховику дані про вартість товарів, що знаходяться на кожному предметі договору страхування.

3.1.1. Якщо повідомлена Страхувальником вартість товарів перевищує заявлену страхову суму (ліміт відповідальності) на момент укладання договору страхування, то це повідомлення розглядається як заява про збільшення страхової суми.

3.1.2. У випадку, якщо Страхувальник не повідомляє даних про вартість товарів у встановлений строк, то такою вважається вартість, що дорівнює половині заявленої згідно з п. 3.1 цих додаткових умов суми і розглядається як ліміт відповідальності Страховика.

3.2. У разі страхування за фіксованим середнім залишком товарів відповідальність Страховика обмежується страховою сумою, яка дорівнює розміру фіксованого середнього залишку, визначеного на дату укладання договору страхування.

3.3. Страховик не несе відповідальності щодо тієї частини товарних запасів, вартість якої перевищує страхові суми (ліміти відповідальності), встановлені договором страхування. Збитки понад суми згаданих лімітів страхуванням не покриваються і відшкодуванню не підлягають.

4. Страховий платіж.

4.1. Якщо інше не передбачено договором страхування, у разі страхування вартості товарів на визначену дату Страхувальник під час укладання договору страхування зобов'язаний сплатити перший страховий платіж, розрахований виходячи із 50 % від страхової суми, заявленої спочатку. Другий страховий платіж сплачується наприкінці дії договору страхування з урахуванням наступних умов:

- якщо за період дії договору страхування середня страхова сума (ліміт відповідальності) згідно з п. 3.1 цих додаткових умов перевищуватиме заявлену спочатку страхову суму, то Страхувальник зобов'язаний сплатити додатковий страховий платіж, розрахований виходячи із різниці між середньою страховою сумою за період дії договору страхування і страховою сумою, заявленою спочатку. Тобто другий страховий платіж дорівнює сумі страхового платежу, розрахованого виходячи із 50 % від страхової суми, заявленої спочатку, та додаткового страхового платежу;

- якщо за період дії договору страхування середня страхова сума (ліміт відповідальності) згідно з п. 3.1 цих додаткових умов буде нижчим за страхову суму,

заявлену спочатку, другий страховий платіж розраховується виходячи із 50 % від страхової суми, заявленої спочатку.

4.2. У разі страхування за фіксованим середнім залишком товарів страховий платіж розраховується відповідно до страхової суми на дату укладання договору страхування.

5. Страхувальник зобов'язаний вести облік товарів, що зберігаються на території страхування. У разі настання страхового випадку Страховику повинні бути надані відповідні дані обліку про наявність товарів на території страхування із зазначенням в облікових документах дати вилучення товарів або розміщення їх на зберігання, найменування, кількості і вартості товарів. Дані обліку товарів є основою для визначення суми страхової виплати.

6. Сума страхової виплати розраховується, виходячи із кількості товару, що знаходиться в межах території страхування на момент настання страхового випадку.

7. Якщо інше не передбачено договором страхування, умови п. 12.13.1 цих ЗУСП застосовуються тільки у разі, якщо різниця між дійсною вартістю товарних запасів на момент укладання договору страхування або на момент настання страхового випадку та страховою сумою (лімітом відповідальності) перевищувала 20 % страхової суми (ліміту відповідальності).

8. Після здійснення страхової виплати страхова сума зменшується на розмір страхової виплати. Страхувальник має право відновити початкову страхову суму через укладення додаткової угоди до договору страхування та сплати додаткового страхового платежу.

9. Якщо страхування здійснюється по вартості товарів на визначену дату, Страховик має право в будь-який час перевірити відповідність наданої Страхувальником інформації про кількість та вартість застрахованих товарів фактичній наявності товарів за даними обліку.

10. Питання, не обумовлені в цих додаткових умовах, регулюються відповідними положеннями цих ЗУСП.

ДОДАТОК № 4

**ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053**

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ МАЙНА У ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕРАХ

1. За договором страхування, укладеним відповідно до цих ЗУСП та наведених нижче додаткових умов (далі - Додаткові умови) Страховик додатково надає страховий захист від пошкодження, знищення або псування продуктів, що знаходяться в холодильній установці або в камерах із "контрольованою атмосферою" у результаті раптового і непередбаченого пошкодження, знищення або виходу з ладу перелічених у договорі страхування холодильних установок. Застрахованим вважається майно, вказане в договорі страхування або в додатках до нього.

2. Об'єкт страхування.

2.1. Відповідно до цих Додаткових умов можуть бути застраховані:

2.1.1. Заморожені, охолоджені або свіжі продукти харчування, які підлягають зберіганню в холодильних установках за визначеним температурним режимом;

2.1.2. Інші товари або продукти, що зберігаються в холодильних установках за визначеною температурою та інших параметрах кліматичного режиму. У разі страхування таких товарів Страхувальник зобов'язаний до укладання договору страхування інформувати Страховика про причини, що викликають необхідність зберігання цих товарів в умовах спеціального температурного або кліматичного режиму та специфічні ризики, пов'язані з їхнім пошкодженням або псуванням внаслідок порушення температурного або кліматичного режиму.

3. Страховий захист відповідно до цих Додаткових умов не поширюється на саме холодильне та інше допоміжне обладнання та інвентар, а також холодоагент, які забезпечують функціонування холодильної установки.

4. Обсяг страхового покриття:

4.1. Страхуванням покриваються тільки такі збитки, що сталися внаслідок поломок або пошкоджень холодильного устаткування.

4.2. Якщо холодильна установка, в якій зберігається застраховане майно, не належить Страхувальнику, то Страховик має право вимагати, в якості умови надання страхового захисту в межах цих Додаткових умов, одночасного укладання договору страхування майна від поломок щодо такої холодильної установки.

4.3. Якщо договором страхування передбачено, то підлягають відшкодуванню збитки:

4.3.1. Внаслідок раптового припинення подачі електричного струму;

4.3.2. Пов'язані з псуванням застрахованого майна, яке зберігається в камерах із «контрольованою атмосферою».

Камерами з контрольованою атмосферою вважаються ємності, у яких провадиться тривале (понад один місяць) зберігання майна в умовах, за яких забезпечується не тільки постійна температура зберігання, але й інші постійні параметри повітряно-газової суміші. До них належать, зокрема, вологість, тиск, відмінний від звичного повітря газовий склад суміші, граничні норми пилу або інших твердих компонентів, та інші аналогічні параметри. Ці камери відчиняються для розміщення або вилучення майна, що в них зберігається тільки за строго визначеним графіком, який не припускає порушень режиму зберігання.

5. Територія страхування.

Територією страхування майна є холодильні установки або камери із "контрольованою атмосферою", які вказані в договорі страхування. Якщо застраховане майно вилучається території страхування, страховий захист припиняється, а збитки, що настали після вилучення застрахованого майна з території страхування або до його розміщення території страхування, страхуванням не покриваються і відшкодуванню не підлягають.

6. Період очікування.

6.1. Період очікування - це період часу, протягом якого майно, що перебуває на зберіганні в холодильних камерах не повинно псуватись після припинення або виходу з ладу холодильних агрегатів за умови, що холодильна камера протягом цього часу залишається постійно закритою. Тривалість періоду очікування для окремих категорій застрахованого майна вказується в заяві на страхування та у договорі страхування.

6.2. Строк періоду очікування починається з моменту настання події, що може спричинити збитки, вказані в п. 4 цих Додаткових умовах.

6.3. Збитки, що сталися протягом періоду очікування внаслідок відхилень від заданих температур зберігання, страхуванням не покриваються і відшкодуванню не підлягають, за виключенням збитків, викликаних:

- попаданням у холодильну камеру холодоагенту внаслідок його витоку або викиду;
- випадковим заморожуванням продуктів, що знаходяться на зберіганні.

7. Страховик відшкодовує збитки внаслідок вказаних в цих Додаткових умовах подій лише за умови, що Страхувальник:

- веде журнал режиму роботи кожної холодильної камери з визначенням температур охолодження в камері, а також інших необхідних даних;
- вживає всі необхідні заходи щодо забезпечення нормальної роботи холодильної установки відповідно до інструкцій виробника та встановлених Особливих умов технічної експлуатації;
- забезпечує постійне технічне обслуговування холодильної установки, контроль за її роботою з боку кваліфікованого технічного персоналу;
- забезпечує представникам Страховика доступ до території страхування, документів обліку застрахованого майна, журналів режиму роботи холодильних камер з метою огляду застрахованого майна та оцінки ступеня прийнятого на страхування ризику.

8. Страхове покриття за цими Додатковими умовами надається тільки додатково до страхування майна від вогневих та інших ризиків згідно з розділом 4 цих ЗУСП.

9. Питання, не обумовлені в цих Додаткових умовах, регулюються відповідними положеннями цих ЗУСП.

ДОДАТОК № 5

**ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053**

**ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ГОТІВКИ У КАСАХ, СЕЙФАХ ТА В
БАНКІВСЬКИХ СХОВИЩАХ**

1. Страхування на підставі цих ЗУСП готівки (казначейські квитки, банкноти, монети), цінних паперів (акції, облігації, векселі тощо), дорогоцінних металів в злитках та інших цінностей, що перебувають в сейфах, касі або банківських сховищах Страхувальника, здійснюється з урахуванням наведених нижче додаткових умов (далі - Додаткові умови).

Каса - це ізольоване приміщення, призначене для прийому, видачі і тимчасового зберігання готівки, та обладнане відповідно до вимог Національного банку України.

Банківське сховище - це ізольоване приміщення в банках, спеціально призначене для довготривалого зберігання готівки великого обсягу і цінностей, система захисту якого відповідає вимогам, що пред'являються до об'єктів такого роду.

Сейф – це механічне захисне устаткування, технічний стан якого підтверджений сертифікатом, що відповідає стандарту ДСТУ EN 1143-1.

2. Страховими ризиками у разі страхування згідно з цими Додатковими умовами є ризики з числа наведених в розділі 4 цих ЗУСП.

3. Відшкодуванню підлягають збитки, заподіяні Страхувальнику в період перебування застрахованих грошей, цінних паперів, цінностей у касі, сейфі або банківському сховищі Страхувальника.

4. Страхові суми (ліміти відповідальності Страховика) встановлюються в таких розмірах:

4.1. Для готівки - в межах ліміту, встановленого банком, що обслуговує Страхувальника, відповідно до порядку ведення касових операцій, встановленого Національним банком України.

4.2. Для цінних паперів та інших цінностей - в межах погодженого ліміту відповідальності, вказаного в договорі страхування.

5. Страховик відшкодовує збитки у разі страхування згідно з цими Додатковими умовами, виключно, за умови, що Страхувальник:

5.1. Оформлює касові операції відповідно до вимог, затверджених Державною службою статистики України, Національним банком України та Міністерством фінансів України;

5.2. Дотримується Особливих умов охорони майна і зберігання цінностей, які передбачені законодавством або договором страхування;

5.3. В неробочий час забезпечує замикання та пломбування застрахованих приміщень і сховищ, а в місцях зберігання цінностей вживає усіх заходів щодо забезпечення безпеки, передбачених для таких місць відповідними нормативними актами.

6. Додатково до положень цих ЗУСП у разі страхування готівки підвищенням ступеня ризику вважається:

6.1. Усунення або заміна на менш надійні сховища, передбачені для цінного майна або зниження ступеня надійності місць зберігання.

6.2. Ремонт або переустаткування застрахованих будинків і приміщень, а також ремонт будинків і споруд, що безпосередньо примикають до застрахованих, або встановлення на таких будинках риштувань або підіймачів.

6.3. Звільнення на тривалий строк (понад 60 днів) приміщень, що безпосередньо (зверху, знизу або збоку) примикають до застрахованого приміщення.

6.4. Припинення господарської діяльності Страхувальника на тривалий (понад 60 днів) строк.

6.5. Невжиття Страхувальником заходів щодо негайної заміни замків в застрахованих приміщеннях та сховищах на рівноцінні у випадку, якщо ключі до таких замків втрачені.

7. Страхувальник зобов'язаний негайно зробити усе можливе для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику, а за неможливості усунути такі обставини - вжити за погодженням зі Страховиком додаткових заходів безпеки.

8. Під час визначення суми страхової виплати збитки розраховуються:

8.1. У разі страхування готівки:

8.1.1. У випадку повного знищення або втрати - по номіналу на підставі завіреної виписки з касової книги.

8.1.2. У випадку часткового пошкодження - по номіналу за вирахуванням номінальної вартості банкнот, придатних до обороту, та компенсації, отриманої за здані пошкоджені та ідентифіковані банкноти (на підставі експертного висновку розрахунково-касового центру Національного банку України про придатність банкнот для подальшого використання). У випадках, коли експерт виносить висновок про неможливість обміну пошкоджених грошових знаків, збитки розраховуються як у випадку повного знищення.

8.2. У разі страхування державних цінних паперів, які не котируються - на базі номінальної вартості.

8.3. У разі страхування власних акцій підприємства, які не котируються - на базі балансової вартості.

8.4. У разі страхування інших цінних паперів, які котируються на біржі або спеціальних аукціонах, котирування яких регулярно публікуються, - на базі середньоринкової вартості (середньої ціни між ціною покупки і ціною продажу) в день настання страхового випадку.

8.5. У разі страхування дорогоцінних металів та інших цінностей - на підставі біржових цін або експертної оцінки.

9. Страхова виплата здійснюється тільки за умови, що в момент страхового випадку вказане у договорі страхування майно перебувало в спеціальних сховищах: броньованих приміщеннях, сейфах, вогнетривких шафах тощо. Страховик має право вказувати в договорі страхування тип і ступінь безпеки таких сховищ, а також висувати інші вимоги щодо забезпечення збереження майна.

10. Страхування згідно з цими Додатковими умовами не поширюється на:

- перевезення або транспортування готівки та інших цінностей;
- готівку в касі та інші цінності, що не належать Страхувальнику;
- банкноти, що втратили ознаки платоспроможності;
- готівку та інші цінності, що перебувають поза касою або іншим сховищем;
- матеріальну відповідальність касира, пов'язану з помилками під час видачі або прийняття готівки;
- зникнення (недостачу) готівки і цінних паперів, виявлене в ході інвентаризації;
- цінні папери Страхувальника, що зберігаються в депозитарії.

11. Питання, не обумовлені в цих Додаткових умовах, регулюються відповідними положеннями цих ЗУСП.

ДОДАТОК № 6

**ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053**

ДОДАТКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ОСОБИСТОГО МАЙНА ПЕРСОНАЛУ

1. За договором страхування, укладеним відповідно до цих ЗУСП та наведених нижче додаткових умов (далі - Додаткові умови) Страховик додатково може надавати страховий захист від пошкодження, втрати або знищення особистого майна персоналу Страхувальника та його відвідувачів.

2. Страховик відповідає за знищення або пошкодження особистого майна тільки у разі настання страхових випадків, вказаних у договорі страхування.

3. Якщо інше не передбачено договором страхування, особистим майном персоналу Страхувальника та його відвідувачів є особисті речі, які зазвичай використовуються під час виконання службових та посадових обов'язків в робочий час.

4. Ліміт відповідальності Страховика по страхуванню особистого майна визначається по кожному випадку та в цілому по всіх збитках, які сталися в період страхування з розрахунку на одну людину з вказівкою максимальної кількості застрахованих.

5. Страхове покриття за цими Додатковими умовами надається тільки додатково до страхування майна Страхувальника від ризиків згідно з розділом 4 цих ЗУСП.

6. Питання, не обумовлені в цих Додаткових умовах, регулюються відповідними положеннями цих ЗУСП.

ДОДАТОК № 7
ДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ
«КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗБИТКІВ
ВІД ПЕРЕРВИ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» № 053

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ДЛЯ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ТА ЗБИТКІВ ВІД
ПЕРЕВИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
(Строк дії договору страхування - 1 рік)

Таблиця 1

	Страхові ризики	Страхові тарифи (% від страхової суми) по об'єктах страхування								
		Будівлі	Споруди	Інженерне виробничо-технологічне обладнання	Господарчі будівлі	Окремі приміщення	Об'єкти незавершеного будівництва	Інвентар, технологічне устаткування	Предмети інтер'єру, меблі, елементи оздоблення приміщень	Товарно-матеріальні цінності
1	Пожежа	0,17	0,16	0,35	0,18	0,18	0,16	0,35	0,30	0,35
2	Удар блискавки	0,07	0,10	0,07	0,07	0,05	0,07	0,07	0,05	0,07
3	Вибух	0,12	0,12	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15
4	Падіння пілотованих літальних об'єктів, їх частин	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Стихійні лиха	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15
6	Дія води	0,15	0,12	0,20	0,15	0,17	0,12	0,17	0,25	0,20
7	Сторонній вплив	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,05	0,05	0,07
8	Задимлення	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9	Протиправні дії третіх осіб	0,20	0,30	0,50	0,20	0,20	0,20	0,60	0,40	0,80
10	ПО ПАКЕТУ РИЗИКІВ	0,98	1,07	1,61	0,99	0,97	0,94	1,56	1,42	1,89
11	Розбиття шибок, вітрин і інших подібних споруджень	1,2	1,0	-	1,2	1,0	1,0	-	1,0	-
12	Інші випадкові, раптові та непередбачувані події (п. 4.1.11, п. 4.4 цих ЗУСП)	0,12	0,12	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,15

13	Перерва у господарській діяльності внаслідок страхових ризиків, передбачених договором страхування	0,60
----	--	------

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ДЛЯ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД ПОЛОМОК

Таблиця 2

Строк дії договору страхування	Страховий тариф (% від страхової суми)
1 рік	1,0

Примітка: Страховик може під час визначення розміру страхового платежу, який підлягає сплаті, використовувати коефіцієнти коригування (від 0,01 до 5,0) до базових страхових тарифів залежно від чинників та обставин, які мають істотне значення для оцінки та впливають на ступінь страхового ризику, та умов конкретного договору страхування.

Страховик може розробляти спеціалізовані страхові продукти та програми з тарифами відповідно до цих ЗУСП.

Максимальна частка витрат Страховика, пов'язаних безпосередньо з укладенням та виконанням договорів, у разі страхування на підставі цих ЗУСП становить 60 % від величини страхового тарифу.